

**Прокурору Московской области
Забатурину Сергею Владимировичу**

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ЖАЛОБА

**в порядке статей 123 и 124 УПК РФ на незаконные действия (бездействие)
начальника 6 отдела ГСУ ГУ МВД России по Московской области Кузнецова
Е.И. по уголовному делу № 42401460225000036**

Уважаемый Сергей Владимирович!

Обращаюсь к Вам как к прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия (ст. 37 УПК РФ), с жалобой на систематические грубые нарушения, допущенные начальником 6 отдела ГСУ Кузнецовым Е.И. при рассмотрении моих обращений о процессуальных нарушениях в ходе расследования уголовного дела № 42401460225000036, в котором я выступаю в качестве обвиняемого.

I. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

26 октября 2022 года следователем Саликовым Ю.М. было возбуждено уголовное дело № 12201460225000286 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения путём обмана права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 (г. Фрязино, пр. Заводской), принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» (ИНН 5052005023).

01.04.2024 в отношении меня, Лаговского Д.В., выделено уголовное дело № 42401460225000036. 26.12.2024 в отношении меня вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого. Между тем следственным органам более 4 (четырёх) месяцев достоверно известно моё фактическое местонахождение — Республика Сербия, г. Белград. Несмотря на это, меры по международной правовой помощи в порядке ст. 453 УПК РФ к иностранному государству не предпринимались.

24.12.2024 руководитель следственного управления Торгашев Е.А. вынес постановление о признании незаконными действий следователя Саликова Ю.М. по делу. После ухода Саликова Ю.М. на пенсию до настоящего времени новый следователь по делу № 42401460225000036 НЕ НАЗНАЧЕН. Данное обстоятельство подтверждено как прокуратурой Московской области (обращения ВО-27795-25, ОГР-340073-25), так и иными материалами.

24.05.2025 мной поданы заявления о преступлениях следователя Саликова Ю.М. (ст. 285, 286, 299, 301, 303, 292, 293, 294 УК РФ) и Палкина С.В. в Следственный комитет РФ. Эти заявления СК РФ неправомерно переадресовал в Генеральную прокуратуру в нарушение ст. 151 УПК РФ, в связи с чем мной поданы соответствующие жалобы в ГСУ СК России по г. Москве.

II. СУЩЕСТВО НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ КУЗНЕЦОВЫМ Е.И.

В период с 25.06.2025 по 01.09.2025 мной были направлены многочисленные обращения о нарушениях УПК РФ, на которые получено шесть ответов за подписью начальника 6 отдела ГСУ Кузнецова Е.И.: от 25.06.2025 № 3/257715302565; от 20.07.2025 № 3/257717586741; от 01.08.2025 № 3/257718741446; от 14.08.2025 № 3/257718901833; от 20.08.2025 № 3/257720364459; от 01.09.2025 № 3/257721467906.

Анализ указанных шести ответов свидетельствует о следующих конкретных нарушениях:

1. Формальный, идентичный характер всех шести ответов (нарушение ч. 1 ст. 10, ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ). Все шесть ответов содержат абсолютно идентичный текст — слово в слово. Каждый из ответов воспроизводит одну и ту же хронологическую справку о движении уголовного дела и заканчивается одним и тем же выводом об отсутствии нарушений. Новые доводы, изложенные в каждом последующем обращении, не анализировались и не получили никакой оценки. Направление шести одинаковых ответов в течение трёх месяцев — очевидное свидетельство того, что реальная проверка материалов дела не проводилась, а ответы носят характер формальных отписок.
2. Отсутствие мотивировки и проверки конкретных доводов (нарушение ч. 4 ст. 7 УПК РФ, ч. 1 ст. 10 ФЗ-59). Мои обращения содержали конкретные доводы о следующих нарушениях УПК РФ: (а) объявление в розыск при достоверно известном местонахождении обвиняемого в Республике Сербия без применения механизмов международной правовой помощи (ст. 453 УПК РФ); (б) непринятие мер по назначению нового следователя после ухода Саликова Ю.М. на пенсию (ст. 39 УПК РФ); (в) неуведомление обвиняемого и его защитника о лице, ведущем производство по делу (ст. 47 УПК РФ); (г) нарушение права на защиту. Ни один из этих доводов в ответах Кузнецова Е.И. не разобран — не указано, что именно проверялось, какие материалы изучены, на каком основании сделан вывод об отсутствии нарушений.
3. Нарушение права обвиняемого на уведомление о ведении дела (ст. 47 УПК РФ). Ни я, ни мой защитник до настоящего времени не уведомлены о том, какое должностное лицо ведёт производство по уголовному делу № 42401460225000036 после ухода Саликова Ю.М. на пенсию. Данное обстоятельство неоднократно указывалось в обращениях как самостоятельное нарушение, однако ответы Кузнецова Е.И. его полностью проигнорировали. Отсутствие назначенного следователя делает юридически невозможным проведение любых процессуальных действий по делу и лишает обвиняемого возможности реализовывать права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ.
4. Игнорирование постановления Торгашева Е.А. о незаконности действий следователя. 24.12.2024 начальник следственного управления Торгашев Е.А. вынес постановление о признании незаконными действий следователя Саликова Ю.М. по данному делу. Несмотря на это, Кузнецов Е.И. в своих ответах утверждает, что нарушений норм уголовно-процессуального законодательства не выявлено. Такой вывод прямо противоречит постановлению вышестоящего должностного лица. Ответы Кузнецова Е.И. не содержат никакого объяснения этому очевидному противоречию.

5. Нарушение порядка розыска при известном местонахождении обвиняемого (ст. 210, 453 УПК РФ). Моё фактическое местонахождение (Республика Сербия, г. Белград) достоверно известно следственным органам более 10 месяцев. Применение розыска при известном местонахождении лица, не уклоняющегося от явки, а лишь находящегося за рубежом, является нарушением ст. 210 УПК РФ. Кроме того, в отношении меня не применялись предусмотренные ст. 453 УПК РФ механизмы международной правовой помощи, тогда как между Российской Федерацией и Республикой Сербия действуют соответствующие международные договоры. Данный довод систематически игнорируется в ответах Кузнецова Е.И.
6. Уклонение от рассмотрения доводов о преступлениях следователя Саликова Ю.М. 24.05.2025 мной поданы заявления о признаках преступлений, предусмотренных ст. 285, 286, 299, 301, 303, 292, 293, 294 УК РФ, в действиях следователя Саликова Ю.М. и Палкина С.В. Мои обращения в ГСУ содержали ссылки на эти материалы и просьбу об оценке изложенных фактов. Ни в одном из шести ответов Кузнецова Е.И. данные заявления не упомянуты и не рассмотрены по существу. Фактически должностное лицо уклонилось от реакции на информацию о признаках уголовно наказуемых деяний, что само по себе может свидетельствовать о незаконном бездействии.
7. При этом за шесть раз изучения материалов уголовного дела (как прямо следует из шести идентичных ответов Кузнецова Е.И.) невозможно было не заметить, что следователь Саликов Ю.М. лично осматривал трое суток осматривал смартфон «iPhone 12», принадлежащий свидетелю Сорокиной И.О. Данное доказательство полностью подтверждает изложенное выше:
В протоколе на 7 листах нет ни единого упоминания моей фамилии, моих действий или моих контактов. Все выявленные в переписке Сорокиной, Руськиной, Бочкаревой и иных сотрудников ООО «Компания Оценки и Права» нарушения (подгонка стоимости объектов «под клиента», внесение ложных сведений в отчёты об оценке) касаются исключительно действий третьих лиц и не имеют ко мне никакого отношения. Сам протокол, подготовленный Саликовым, по сути, опровергает наличие в моих действиях состава преступления и наглядно демонстрирует, что обвинение против меня сфабриковано. В самом протоколе на странице 7 содержится итоговый вывод следователя Саликова:
«...установленные в ходе настоящего осмотра факты определения стоимости оценки в соответствии с пожеланиями заказчика ... свидетельствуют о том, что сотрудники ООО «Компания Оценки и Права» ... согласились изготовить отчет с определением стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 значительно ниже рыночной с внесением в отчет ложных и недостоверных сведений.»
При этом вся переписка, на основании которой сделан этот вывод (сообщения Руськиной Н.Н., Бочкаревой П.С. и Сорокиной И.О.), датирована **январём 2022 года и сентябрём 2022 года** и касается совершенно других клиентов, не связанных ни со мной, ни с земельным участком по сделке декабря 2021 года.
Таким образом, даже собственный протокол следователя Саликова Ю.М. наглядно демонстрирует:

- все «доказательства» относятся исключительно к действиям третьих лиц (сотрудников оценочной компании) в 2022 году;
 - ни одного слова, ни одного контакта, ни одного документа, связывающего меня с инкриминируемым деянием, в протоколе нет;
 - обвинение, построенное на событиях декабря 2021 года, «подкреплено» перепиской сентября 2022 года с посторонними людьми.
8. **Далее, в Протоколе осмотра CRM-системы ООО «Компания Оценки и Права» от 17.12.2022 (10 листов)** - детальная выгрузка всей истории взаимодействия АО «ФЭЗ» с оценочной компанией по спорному земельному участку (кад. № 50:44:0030301:1068). Ключевой факт, который Саликов Ю.М. не мог не увидеть и не зафиксировать, а Кузнецов обязан был увидеть и оценить: **01 декабря 2021 года в 10 ч 11 мин.** я, Лаговский Д.В., прямо акцентировал внимание менеджера Осиповой М.В.: «стоимость должна быть реальной» (выделено следователем в протоколе на стр. 6). Таким образом, даже в собственном протоколе следователя Саликова содержится прямое доказательство того, что:
- я требовал именно рыночную (реальную) стоимость, а не заниженную;
 - вся дальнейшая работа оценщиков (Сорокина И.О. и др.) проходила с моим требованием реальной оценки;
 - обвинение в обмане с целью приобретения участка по заниженной цене полностью опровергается документом, составленным самим следователем.
- На предпоследней странице Саликов делает итоговый вывод, в котором пытается искусственно связать события декабря 2021 года с предыдущим отчётом № 2021/447 от 15.03.2021 (совершенно другой земельный участок, другая сделка, за полгода до спорных событий). Следователь пишет, что я якобы «повторно обращался за оригиналом» этого отчёта в июле 2021 года. Это грубая фальсификация обстоятельств:
- отчёт № 2021/447 касался другого земельного участка и другой сделки;
 - в июле 2021 года я только планировал забрать оригинал, но фактически в офис не ездил и ничего не забирал;
 - спорный земельный участок (кад. № 50:44:0030301:1068, г. Фрязино) и вся сделка декабря 2021 года появились только через шесть месяцев — в ноябре 2021 года.
- Таким образом, даже в собственном протоколе Саликов Ю.М. вынужден был зафиксировать моё прямое требование реальной рыночной стоимости, а потом сознательно исказил факты, притянув к делу абсолютно посторонний отчёт полугодовой давности, чтобы создать видимость «системности».
- Вывод следователя на предпоследней странице протокола является наглядным примером фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) и полного отсутствия каких-либо реальных улик против меня.
9. Кроме того, в материалах дела полностью отсутствуют и объективно не могут существовать доказательства моего якобы «служебного положения» в АО «Фрязинский экспериментальный завод»: я там не работал, не занимал никакой должности и выступал исключительно в качестве стороннего привлеченного юриста без каких-либо полномочий от предприятия.
10. Всё обвинение против меня построено исключительно на сумасшедших фантазиях следователя Саликова Ю.М. и не содержит ни единого доказательства каких-либо противоправных деяний с моей стороны.

Обвинительное заключение занимает 18 листов, из которых мне лично посвящено всего 5 абзацев, а всё остальное — описание действий совершенно других лиц и их деяний, не имеющих ко мне никакого отношения.

11. Таким образом, Кузнецов Е.И., шесть раз «изучив» дело и дав идентичные отписки, умышленно проигнорировал очевидные факты фальсификации доказательств и отсутствия события преступления в отношении меня.

III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЖАЛОБЫ

Описанные действия Кузнецова Е.И. нарушают: статью 123 и часть 1 статьи 124 УПК РФ (право на обжалование действий следователя и руководителя следственного органа); статью 39 УПК РФ (обязанность руководителя следственного органа поручать производство следователю); статью 47 УПК РФ (права обвиняемого); статью 210 и статью 453 УПК РФ (порядок розыска и международной правовой помощи); часть 4 статьи 7 УПК РФ (требование законности, обоснованности и мотивированности решений); статьи 10 и 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (обязанность объективного, всестороннего и мотивированного рассмотрения обращений с ответом по существу поставленных вопросов).

ПРОШУ:

1. Провести проверку в порядке ст. 124 УПК РФ законности действий (бездействия) начальника 6 отдела ГСУ ГУ МВД России по Московской области Кузнецова Е.И. по фактам систематического формального рассмотрения обращений обвиняемого Лаговского Д.В. и нарушений требований УПК РФ и Федерального закона № 59-ФЗ, принять меры прокурорского реагирования.
2. Обязать ГСУ ГУ МВД России по Московской области незамедлительно назначить следователя по уголовному делу № 42401460225000036 и уведомить обвиняемого и его защитника о лице, ведущем производство по делу, в соответствии со ст. 39 и 47 УПК РФ.
3. Рассмотреть мои доводы о незаконности применения розыска при известном местонахождении и дать мотивированную оценку необходимости применения механизмов международной правовой помощи в порядке ст. 453 УПК РФ.
4. Дать мотивированный ответ по существу каждого ранее поданного обращения, включая оценку доводов о признаках преступлений в действиях следователя Саликова Ю.М. (ст. 285, 286, 299, 301, 303, 292, 293, 294 УК РФ).
5. При наличии оснований внести представление о привлечении Кузнецова Е.И. к дисциплинарной ответственности.

Приложения:

1. Копии 6 идентичных ответов ГСУ (на 12 л.).
 2. Копии документов, которые подтверждают мои доводы
-

«17» февраля 2026 года

Лаговский Дмитрий Владимирович



МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)**

Лаговскому Д.В.
jurfactor@mail.ru

Никитский пер. д.3, г. Москва, 125009
тел. (495) 609-49-52, факс (495) 629-03-22

01.09.2025 № 3/257721467906

на № 3/257721467906 от 04.09.2025

О рассмотрении обращения

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области (далее – ГСУ) рассмотрено Ваше обращение о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства РФ, допущенных в ходе расследования уголовного дела № 42401460225000036.

Проведена проверка, материалы уголовного дела дополнительно изучены. В ходе проверки нарушений норм уголовно – процессуального законодательства РФ со стороны должностных лиц СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области не выявлено.

01.04.2024 в соответствии с п.1 ч.1 ст.154 УПК РФ уголовное дело № 42401460225000036 выделено из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005023 (АО «ФЭЗ»).

10.02.2025 уголовное дело № 12201460225000286 по обвинению Панова А.В., Ачкасова В.В. и Куликова В.Н. направлено в Щелковский городской суд Московской области в порядке ст. 222 УПК РФ, где до настоящего времени рассматривается по существу.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление акционера АО «ФЭЗ» Палкина С.В., основанием явилось наличие достаточных данных, полученных в ходе доследственной проверки, проведенной УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области.

26.12.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. в связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия. Предпринятыми мерами, его местонахождение установить не представилось возможным.

Причастность Лаговского Д.В. к совершению преступлений подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального Закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Вы имеете право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник 6 отдела
Главного следственного управления

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, fluid strokes.

Е.И. Кузнецов



МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)**

Лаговскому Д.В.
jurfactor@mail.ru

Никитский пер. д.3, г. Москва, 125009
тел. (495) 609-49-52, факс (495) 629-03-22

25.06.2025 № 3/257715302565

на № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области (далее – ГСУ) рассмотрено Ваше обращение о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства РФ, допущенных в ходе расследования уголовного дела № 42401460225000036.

Проведена проверка, материалы уголовного дела дополнительно изучены. В ходе проверки нарушений норм уголовно – процессуального законодательства РФ со стороны должностных лиц СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области не выявлено.

01.04.2024 в соответствии с п.1 ч.1 ст.154 УПК РФ уголовное дело № 42401460225000036 выделено из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005023 (АО «ФЭЗ»).

10.02.2025 уголовное дело № 12201460225000286 по обвинению Панова А.В., Ачкасова В.В. и Куликова В.Н. направлено в Щелковский городской суд Московской области в порядке ст. 222 УПК РФ, где до настоящего времени рассматривается по существу.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление акционера АО «ФЭЗ» Палкина С.В., основанием явилось наличие достаточных данных, полученных в ходе доследственной проверки, проведенной УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области.

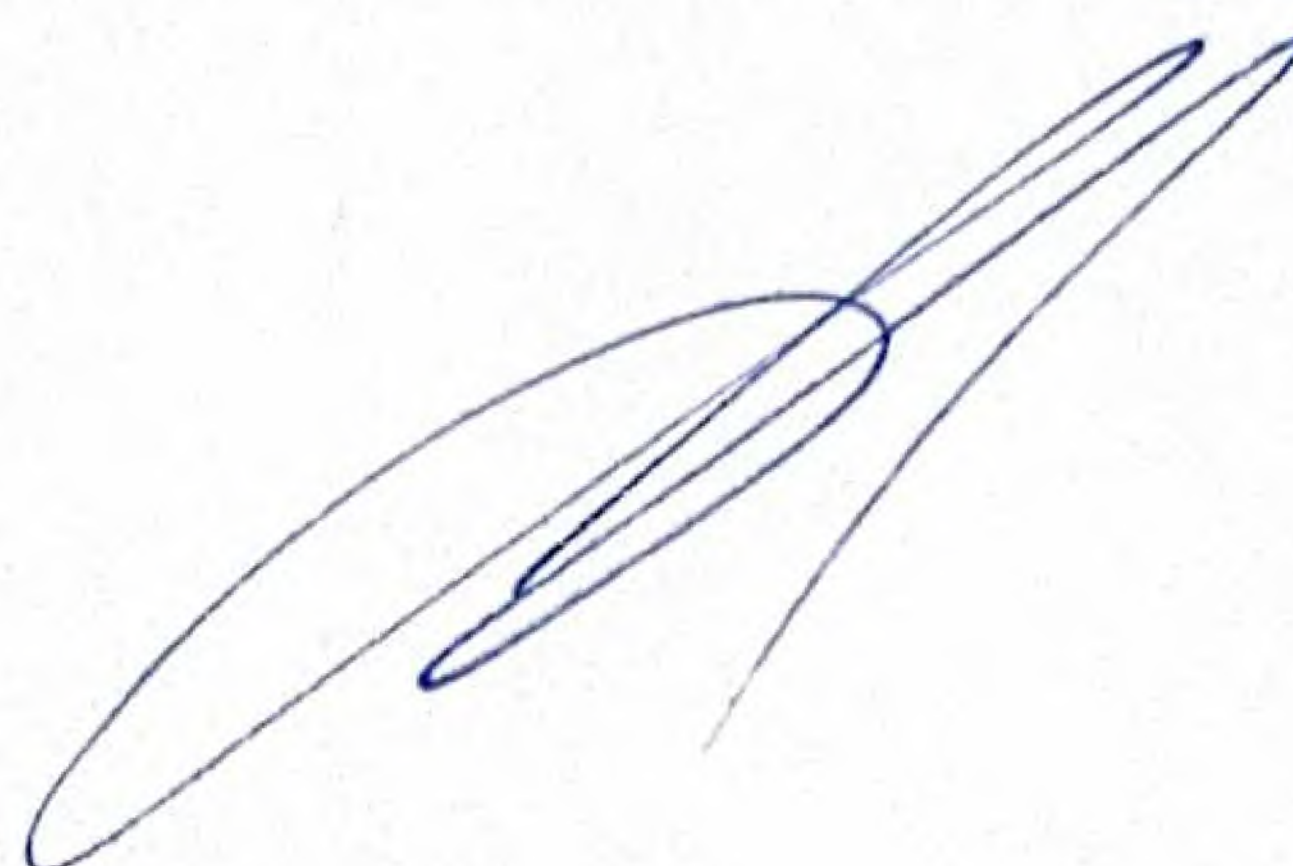
26.12.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. в связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия. Предпринятыми мерами, его местонахождение установить не представилось возможным.

Причастность Лаговского Д.В. к совершению преступлений подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального Закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Вы имеете право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник 6 отдела
Главного следственного управления



Е.И. Кузнецов



МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)**

Лаговскому Д.В.
jurfactor@mail.ru

Никитский пер. д.3, г. Москва, 125009
тел. (495) 609-49-52, факс (495) 629-03-22

20.07.2025 № 3/257717586741

на № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области (далее – ГСУ) рассмотрено Ваше обращение о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства РФ, допущенных в ходе расследования уголовного дела № 42401460225000036.

Проведена проверка, материалы уголовного дела дополнительно изучены. В ходе проверки нарушений норм уголовно – процессуального законодательства РФ со стороны должностных лиц СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области не выявлено.

01.04.2024 в соответствии с п.1 ч.1 ст.154 УПК РФ уголовное дело № 42401460225000036 выделено из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005023 (АО «ФЭЗ»).

10.02.2025 уголовное дело № 12201460225000286 по обвинению Панова А.В., Ачкасова В.В. и Куликова В.Н. направлено в Щелковский городской суд Московской области в порядке ст. 222 УПК РФ, где до настоящего времени рассматривается по существу.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление акционера АО «ФЭЗ» Палкина С.В., основанием явилось наличие достаточных данных, полученных в ходе доследственной проверки, проведенной УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области.

26.12.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. в связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия. Предпринятыми мерами, его местонахождение установить не представилось возможным.

Причастность Лаговского Д.В. к совершению преступлений подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального Закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Вы имеете право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник 6 отдела
Главного следственного управления



Е.И. Кузнецов



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)

Лаговскому Д.В.
jurfactor@mail.ru

Никитский пер. д.3, г. Москва, 125009
тел. (495) 609-49-52, факс (495) 629-03-22

01.08.2025 № 3/257718741446

на № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области (далее – ГСУ) рассмотрено Ваше обращение о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства РФ, допущенных в ходе расследования уголовного дела № 42401460225000036.

Проведена проверка, материалы уголовного дела дополнительно изучены. В ходе проверки нарушений норм уголовно – процессуального законодательства РФ со стороны должностных лиц СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области не выявлено.

01.04.2024 в соответствии с п.1 ч.1 ст.154 УПК РФ уголовное дело № 42401460225000036 выделено из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005023 (АО «ФЭЗ»).

10.02.2025 уголовное дело № 12201460225000286 по обвинению Панова А.В., Ачкасова В.В. и Куликова В.Н. направлено в Щелковский городской суд Московской области в порядке ст. 222 УПК РФ, где до настоящего времени рассматривается по существу.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление акционера АО «ФЭЗ» Палкина С.В., основанием явилось наличие достаточных данных, полученных в ходе доследственной проверки, проведенной УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области.

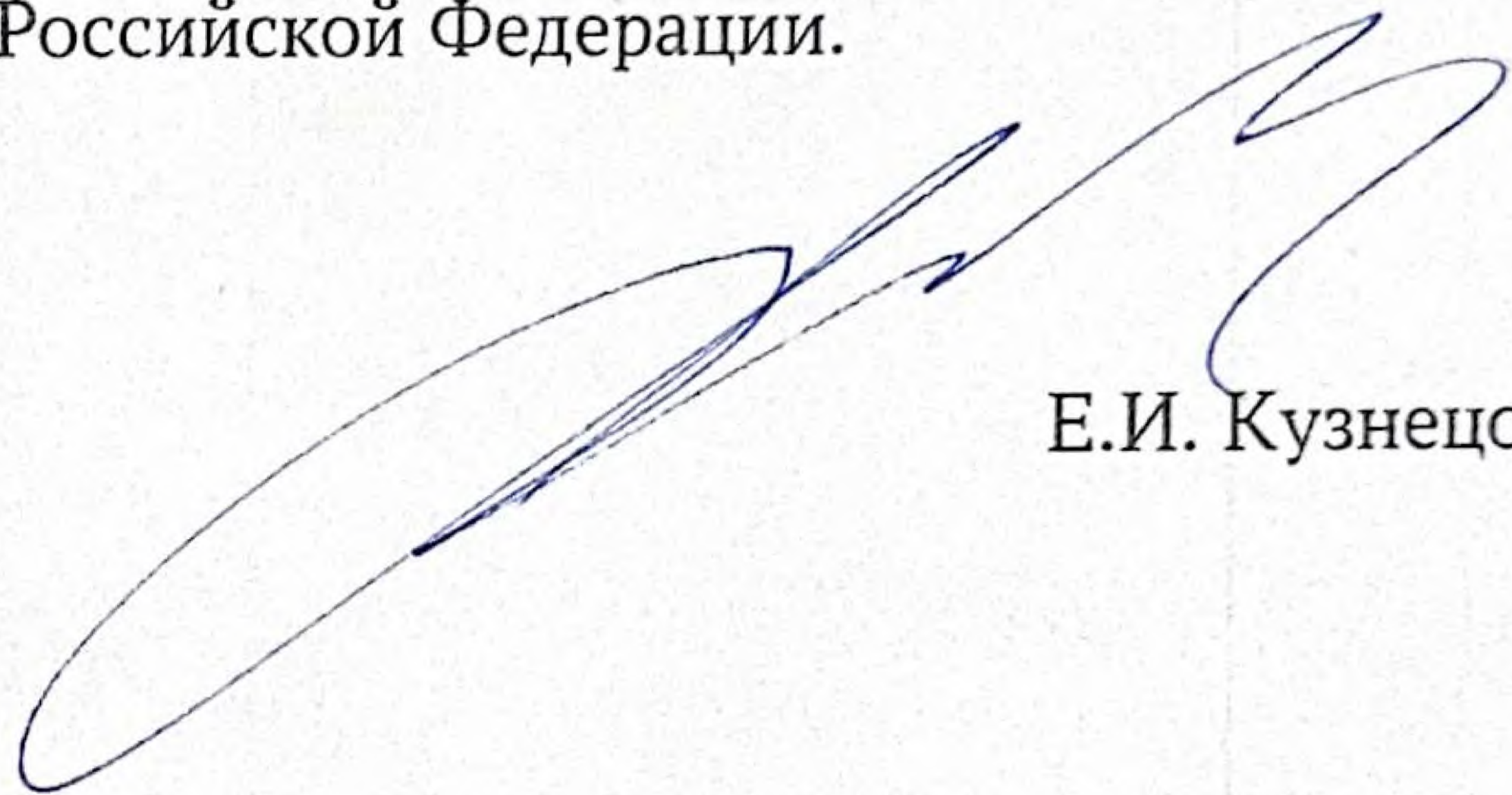
26.12.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. в связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия. Предпринятыми мерами, его местонахождение установить не представилось возможным.

Причастность Лаговского Д.В. к совершению преступлений подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального Закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Вы имеете право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник 6 отдела
Главного следственного управления



Е.И. Кузнецов



МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)**

Лаговскому Д.В.
jurfactor@mail.ru

Никитский пер. д.3, г. Москва, 125009
тел. (495) 609-49-52, факс (495) 629-03-22

14.08.2025 № 3/257718901833

на № 3/257718901833 от 08.02.2025

О рассмотрении обращения

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области (далее – ГСУ) рассмотрено Ваше обращение о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства РФ, допущенных в ходе расследования уголовного дела № 42401460225000036.

Проведена проверка, материалы уголовного дела дополнительно изучены. В ходе проверки нарушений норм уголовно – процессуального законодательства РФ со стороны должностных лиц СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области не выявлено.

01.04.2024 в соответствии с п.1 ч.1 ст.154 УПК РФ уголовное дело № 42401460225000036 выделено из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005023 (АО «ФЭЗ»).

10.02.2025 уголовное дело № 12201460225000286 по обвинению Панова А.В., Ачкасова В.В. и Куликова В.Н. направлено в Щелковский городской суд Московской области в порядке ст. 222 УПК РФ, где до настоящего времени рассматривается по существу.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление акционера АО «ФЭЗ» Палкина С.В., основанием явилось наличие достаточных данных, полученных в ходе доследственной проверки, проведенной УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области.

26.12.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

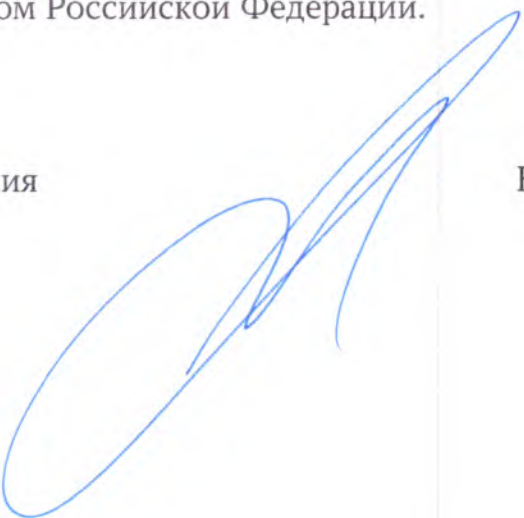
01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. в связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия. Предпринятыми мерами, его местонахождение установить не представилось возможным.

Причастность Лаговского Д.В. к совершению преступлений подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального Закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Вы имеете право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник 6 отдела
Главного следственного управления

Е.И. Кузнецов





МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)**

Лаговскому Д.В.
jurfactor@mail.ru

Никитский пер. д.3, г. Москва, 125009
тел. (495) 609-49-52, факс (495) 629-03-22

20.08.2025 № 3/257720364459

на № 3/257720364459 от 23.07.2025

О рассмотрении обращения

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области (далее – ГСУ) рассмотрено Ваше обращение о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства РФ, допущенных в ходе расследования уголовного дела № 42401460225000036.

Проведена проверка, материалы уголовного дела дополнительно изучены. В ходе проверки нарушений норм уголовно – процессуального законодательства РФ со стороны должностных лиц СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области не выявлено.

01.04.2024 в соответствии с п.1 ч.1 ст.154 УПК РФ уголовное дело № 42401460225000036 выделено из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005023 (АО «ФЭЗ»).

10.02.2025 уголовное дело № 12201460225000286 по обвинению Панова А.В., Ачкасова В.В. и Куликова В.Н. направлено в Щелковский городской суд Московской области в порядке ст. 222 УПК РФ, где до настоящего времени рассматривается по существу.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление акционера АО «ФЭЗ» Палкина С.В., основанием явилось наличие достаточных данных, полученных в ходе доследственной проверки, проведенной УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области.

26.12.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. в связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия. Предпринятыми мерами, его местонахождение установить не представилось возможным.

Причастность Лаговского Д.В. к совершению преступлений подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального Закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Вы имеете право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник 6 отдела
Главного следственного управления



Е.И. Кузнецов

120

Протокол
осмотра предметов (документов)

17 декабря 2022 года

г. Москва

Осмотр начался в 09 ч 37 мин.
Осмотр окончен в 19 ч 01 мин.

Старший следователь по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М. в присутствии понятых: не участвовали в соответствии со ст. 170 УПК РФ.
с участием: без участвующих

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями второй - четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ в каб. 202 ГСУ ГУ МВД России по Московской области по адресу: г. Москва, Никитский переулок, д. 3 произвел осмотр электронного носителя информации (оптического диска) с записанной на него базой данных системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) ООО «Компания оценки и права», изъятую 15.12.2022 в ходе выемки в ООО «Компания оценки и права» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, офис № 412. На момент осмотра оптический диск упакован в один бумажный конверт, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати «№ 14/1 ГСУ ГУ МВД России по Московской области», скреплен подписями участвующих лиц.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра документов.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту): не участвовал
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста (эксперта))

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: МФУ «HP», персонального компьютера «AMD Athlon», цифровой фотокамеры встроенной в смартфон «Redmi 9».

Осмотр производился в условиях: при смешанном достаточном освещении

(подпись понятого)

(подпись понятого)



Осмотром установлено: объектом осмотра является электронный носитель информации (оптический диск) с записанной на него базой данных системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) ООО «Компания оценки и права», изъятый 15.12.2022 в ходе выемки в ООО «Компания оценки и права» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, офис № 412. На момент осмотра оптический диск упакован в один бумажный конверт, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати «№ 14/1 ГСУ ГУ МВД России по Московской области», скреплен подписями участвующих лиц. После извлечения из упаковки, электронный носитель информации (оптический диск) воспроизведен в устройстве оптического привода компьютера.

В ходе просмотра файлов установлено, что на данном диске содержится 3 папки с файлами:
D RW диск (E:) 15 дек 2022

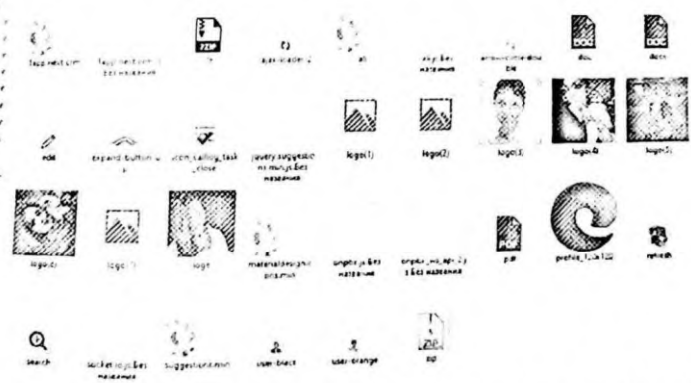
- Имя
- CRM Клиенты (по ФЭЗ)
- Сделка 2021_447
- Сделка 2021_3327

Далее папки осмотрены поочередно.

1. Папка «CRM Клиенты (по ФЭЗ)» содержит папку «Клиенты_files» и текстовый файл «Клиенты» с расширением «html»:

- Имя
- Клиенты_files
- Клиенты

В папке «Клиенты_files» содержатся файлы веб-страниц с расширением «Js» (Script).



Далее с использованием браузера «Firefox» воспроизведен файл «Клиенты» с расширением «html», который представляет собой окно программы системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система):

[Handwritten signature]

161

Осмотром установлено: объектом осмотра является электронный носитель информации (оптический диск) с записанной на него базой данных системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) ООО «Компания оценки и права», изъятый 15.12.2022 в ходе выемки в ООО «Компания оценки и права» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, офис № 412. На момент осмотра оптический диск упакован в один бумажный конверт, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати «№ 14/1 ГСУ ГУ МВД России по Московской области», скреплен подписями участвующих лиц. После извлечения из упаковки, электронный носитель информации (оптический диск) воспроизведен в устройстве оптического привода компьютера.

В ходе просмотра файлов установлено, что на данном диске содержится 3 папки с файлами:

VD RW дисковод (E:) 15 дек 2022

Имя

- ☐ CRM Клиенты (по ФЭЗ)
- ☐ Сделка 2021_447
- ☐ Сделка 2021_3327

Далее папки осмотрены поочередно.

1. Папка «CRM Клиенты (по ФЭЗ)» содержит папку «Клиенты_files» и текстовый файл «Кл иенты» с расширением «html»:

Имя

- ☐ Клиенты_files
- ☐ Клиенты

В папке «Клиенты_files» содержатся файлы веб-страниц с расширением «Js» (JavaScript).



Далее с использованием браузера «Firefox» воспроизведен файл «Клиенты» с расширением «html», который представляет собой окно программы системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система):

[Handwritten signature]

Программа содержит следующие вкладки: «контактная информация», «события», «сделки», «завершенные сделки (2)», «звонки», «переписка с клиентом», «та», «чат по клиенту».

1.1. Из вкладки «контактная информация» следует, что клиент АО «Рязанский экспериментальный завод» добавлен в программу Осиповой М.В. 01.03.2021 в 10 ч 02 мин., источник: телефонный звонок; совершено сделок: 2. В контакте сделки от 01.12.2021 значится Дмитрий, тел. 995-300-77-73 и 985-144-88-84; электронная почта: 1448884@gmail.com и oaofez@mail.ru, в дополнительной информации от 01.12.2021 значится «актуальная почта теперь – oaofez@mail.ru». В UTM-метке значится информация «google, src, ga search b2b оценка kom nedvigimosti MS, оценка коммерческой недвижимости». ¹

1.2. Из вкладки «событие» следует, что 01.12.2021 в 11 ч 45 мин. Осипова М.В.² добавляет статус «подписание договора, сделка 2021/3327», после чего отписывает со статусом «сделай договор» Александровой Н.В. (юрист в г. Владимир 920-945-25-08).

- 01.12.2021 в 12 ч 35 мин. Александрова Н.В. добавляет статус «Ожидаем деньги».

- 01.12.2021 в 13 ч 37 мин. Осипова М.В. направляет сообщение Филатовой Е.А. (руководитель отдела продаж в г. Владимир): «*Катя прошу сообщить на кого и когда*

М-метки можно сравнить с ярлыками или тегами. Если говорить простыми словами, они показывают, из какого канала на сайт или лендинг пришли посетители. Например, с их помощью вы узнаете, сколько клиентов привела рассылка или пост в телеграм-канале у блогера.

² Согласно списку сотрудников Осипова Марина Вадимовна занимает должность старшего менеджера по продажам в г. Владимир, тел. 961-256-69-50.

103
могу поставить задачу на выезд Фрязино, Заводской проезд, дом 6. Дата и время как угодно, до 15 часов в любой день» (ответ Филатовой Е.А. «на пятницу 12:00 Никита»).

- 01.12.2021 в 13 ч 49 мин. Осипова М.В. направляет сообщение Гжебятовскому Н.А.: «Прошу провести осмотр По адресу - МО, г. Фрязино, Заводской проезд, дом 6 Время - 03.12.2021 12:00 У клиента забрать - 0 р. Контактное лицо - Дмитрий +7 (995) 300-7773 Что нужно фотографировать? (описать максимально подробно) Привести 2 подписанных договора с нашей стороны, они подпишут при тебе с их стороны и 1 отдадут тебе передай в офис по фото - сделать фотографии земельного участка как можно подробнее»;

- 01.12.2021 в 13 ч 52 мин. Осипова М.В. направляет сообщение Филатовой Е.А. (руководитель отдела продаж в г. Владимир): «Катя, прошу распечатать договор в 2 экз, подписать и передать на пятницу Никите на выезд»;

- 03.12.2021 в 16 ч 02 мин. Осипова М.В. добавляет статус «на распределение»;

- 03.12.2021 в 16 ч 14 мин. Швенк А.С. (руководитель отдела оценки в г. Нижний Новгород) добавляет статус «Передан в работу оценщикам» и направляет сообщение, адресованное оценщице Сорокиной И.О. «Прошу подготовить отчет» в срок до 09.12.2021 в 18 ч 00 мин.;

- 10.12.2021 в 13 ч 47 мин. Сорокина И.О. направляет сообщение Швенк А.С. «Прошу проверить отчет». Швенк А.С. направляет сообщение «1. стр. 3 Генеральный директор АО «ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕН- ТАЛЬНЫЙ ЗАВОД. Генеральному директору..... 2. проверить нумерацию..у меня в pdf она сбоку как- то 3. стр. 51 Аналоги №1,3,4 – прочие населенные пункты, корректировка равна 1,45 = 0,71/0,49. у тебя только аналог 3 и 4»;

- 10.12.2021 в 15 ч 35 мин. Сорокина И.О. направляет сообщение Осиповой М.В. «Прошу согласовать отчет». Осипова М.В. отвечает Сорокиной И.О. «Ира спасибо! отправила в pdf»;

- 14.12.2021 в 10 ч 59 мин. Осипова М.В. направляет сообщение Сорокиной И.О. «Ира приветик, отчет согласован ставь задачу на печать, укажи что будет доставка отчета почтой России, я попозже напишу им адрес. Спасибо!»;

- 14.12.2021 в 11 ч 40 мин. Осипова М.В. направляет сообщение Сорокиной И.О. «Наташа после печати отчета, прошу отчет и закрывающие отправить почтой России, думаю уже на цветном тогда расходы заложены в стоимость 141190, МО, г.Фрязино, Заводской проезд, дом 6. АО ФЭЗ. на конверте напишите для юриста»;

- 14.12.2021 в 14 ч 54 мин. Сорокина И.О. направляет сообщение Сомовой Н.А. «прошу распечатать отчет и закрывающие документы, отправить все почтой России»;

- 20.12.2021 в 09 ч 28 мин. Сомова Н.А. направляет сообщение Филатовой Е.А. «прошу распечатать отчет и закрывающие документы, отправить все почтой России». Ответ Филатовой Е.А. «отправила 80080866414346»;

- 14.04.2022 в 09:50 Филатова Е.А. направляет сообщение Беловой А.А. «прошу закрыть сделку». 14.04.2022 обновлен статус сделки «закрето».

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором «80080866414346», полученному с официального сайта «Почта России», бандероль с отчетом, отправленная ООО «Компания Оценки и Права», получена АО «ФЭЗ» 11.01.2022 в 08 ч 34 мин.

164

1.3. Вкладка «сделки» информацию не содержит.

1.4. Из вкладки «Завершенные сделки (2)» следует, что к статусу сделки 2021/3327 имеется комментарий Осиповой М.В.: «Что оцениваем (объект)? ЗУ - 50:44:0030301:1068 Предполагаемое использование (куда будет предоставляться объект оценки - (определение рыночной, ликвидационной, кадастровой, инвестиционной, или инвестиционной стоимости) для продажи Регион (где находится объект оценки) МО г Фрязино **Дополнительный комментарий Нужна реальная рыночная стоимость!!!! 01.12.2021 Оплата на КОИП 17 000,00 от АО ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД** осмотр произвел Никита Т. 03.12.2021 Срок готовности по договору - до 5 раб дней - готовность на 10.12.2021 Договор в офисе Москвы». Кроме этого, отображен оборот документов, из которого следует:

- 01.12.2021 Осипова М.В. добавляет текстовый файл «Реквизиты АО ФЭЗ от 21.09.2020»;
- 01.12.2021 Александрова Н.В. добавляет текстовый файл «Договор 3327 зем.уч»;
- 01.12.2021 Осипова М.В. добавляет файл PDF «Account_15652088» (счет № 923 на оплату) и «Выписку из ЕГРН»;
- 03.12.2021 Тжебятковский Н.А. добавляет архивированный файл «Осмотр»;
- 03.12.2021 Филатова Е.А. добавляет файл PDF «оригинал договора 3327»;
- 10.12.2021 Сорокина И.О. добавляет файл PDF и текстовый файл «2021-3327_зу_пром_Сорокина»;
- 10.12.2021 Белова А.А. добавляет текстовый файл «Акт об оказании услуг (логотип) № 2322 от 10 декабря 2021 г»;
- 14.04.2024 Филатова Е.А. добавляет файл PDF «оригинал акта 3327».

Далее аналогичные сведения по сделке 2021/447

1.5. Вкладка «звонки» информацию не содержит.

1.6. Из вкладки «Переписка с клиентом» следует, что 09.07.2021 в 09 ч 14 мин в ООО «Компания Оценки и Права» обращается представитель АО «ФЭЗ» Дмитрий (Лаговский Д.В.), который обращается к сотруднику ООО «Компания Оценки и Права» Осиповой М.В. с просьбой предоставить отчет³, чтобы забрать его в офисе ООО «Компания Оценки и Права» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, строение 2, офис 412. При этом Лаговский Д.В. сообщает, что заберет оригинал в среду (14.07.2021). Следующее обращение в ООО «Компания Оценки и Права» к Осиповой М.В. датировано 29.11.2021 в 14 ч 19 мин. с целью **оценки стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, при этом в сообщениях от 01.12.2021 в 10 ч 11 мин. Лаговский Д.В. акцентирует внимание, что стоимость должна быть реальной, что следует из сообщения «стоимость должна быть реальной». Далее сообщения касаются оплаты услуг и направления отчета.**

165

13.08.2021 г.

Дорожников И. В. 09:28
Дорожников И. В. (083) 144-3888 жмил Дмитрий просит отказать документ в папке Россия просит с ним связаться сказал что не строит

20.08.2021 г.

Дорожников И. В. 09:34
Дорожников И. В. (привет) да: от 25.03 строим удалили

Дорожников И. В. 09:30
Дорожников И. В. (привет) Ответ паша от 25.03

25.08.2021 г.

Дорожников И. В. 13:43
Дорожников И. В. (привет) отказать им, спасибо

Дорожников И. В. 12:22
Дорожников И. В. (привет) переключил: отправь пожалуйста документ

«Сделка 2021 3327» содержит папки: «ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ»

ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ
Сделка 2021_3327_files
Сделка 2021_3327

[illegible]

Имя

- осмотр.7z
- 2021-3327_з_у_пром_Сорокина.doc
- 2021-3327_з_у_пром_Сорокина.pdf
- Account_15652088.pdf
- Акт об оказании услуг (логотип) № 2322 от 10 декабря 2021 г..docx
- Выписка ЕГРН.pdf
- Договор 3327 зем.уч..docx
- оригинал акта 3327.pdf
- оригинал договора 3327.pdf
- РЕКВИЗИТЫ АО ФЭЗ от 21.09.2020 г..docx

⁴ Переписка связана с отчетом от 14.03.2021 № 2021/447, таким образом из переписки следует, что оригинал был направлен Лаговскому Д.В. в апреле 2021 г., однако повторно Лаговский Д.В. обращается за оригиналом в мае 2021 г.

в апреле 2021 г., однако повторно Лаговский Д.В. обращает

166
Далее с использованием браузера «Firefox» воспроизведен файл «Сделка 2021_3327» с расширением «html», который представляет собой окно программы системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) помощника руководителя Кузьминой М.В. со сведениями по отчету № 2021/3327, описанными в пункте 1 настоящего осмотра.

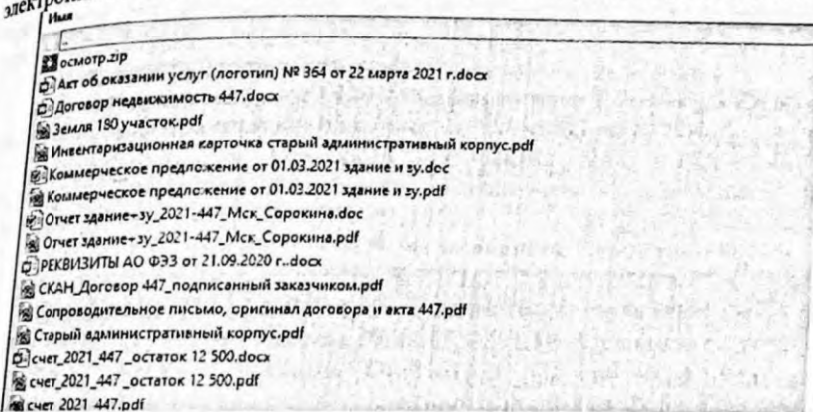
3. Папка «Сделка 2021_447» содержит папки: «ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ», «Сделка 2021_447_files» и текстовый файл «Сделка 2021_447» с расширением «html»:

- ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ
- Сделка 2021_447_files
- Сделка 2021_447

В папке «Сделка 2021_447_files» содержатся файлы веб-страниц с расширением «js» (JavaScript).



Папка «ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ» содержит архивированный файл с электронными образами документов, пересылаемые по отчету № 2021/447:



Далее с использованием браузера «Firefox» воспроизведен файл «Сделка 2021_447» с расширением «html», который представляет собой окно программы системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) помощника руководителя Кузьминой М.В. со сведениями по отчету № 2021/447.

Таким образом, анализом базы данных системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) ООО «Компания оценки и права» установлено, что первое взаимоотношение между ООО «Компания оценки и права» и АО «ФЭЗ» возникло 01.03.2021 между представителем АО «ФЭЗ» Лаговским Д.В. и представителем ООО «Компания оценки и права» Осиповой М.В. По первому обращению оценщицей ООО «Компания оценки и права» Сорокиной И.О. подготовлен отчет от 15.03.2021 № 2021/447, оригинал которого направлен Лаговскому Д.В. в апреле 2021 г., однако повторно Лаговский Д.В. обращается за оригиналом 09.07.2021 в ООО «Компания Оценки и Права», чтобы забрать его в офисе

[Handwritten signature]

«Компания Оценки и Права» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, отделение 2, офис 412. При этом Лаговский Д.В. сообщает, что заберет оригинал в поездку Лаговского Д.В. в офис ООО «Компания оценки и права» (14.07.2021). Поездка Лаговского Д.В. в офис ООО «Компания оценки и права» для получения отчета от 15.03.2021 № 2021/447 является нелогичной и не обоснованной необходимостью, поскольку из содержания сообщений следует, что отчет был направлен как по электронной почте, так и обычной почтой связью еще в апреле 2021 г. Следующее обращение к представителю ООО «Компания Оценки и Права» Осиповой М.В. датировано 29.11.2021 в 14 ч 19 мин. с целью оценки стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, при этом в сообщениях от 01.12.2021 в 10 ч 11 мин. Лаговский Д.В. акцентирует внимание, что стоимость должна быть реальной, что следует из сообщения «стоимость должна быть реальной», данная информация доносится Осиповой М.В. в дополнительных комментариях к сделке во вкладке «Завершенные сделки»: «Нужна реальная рыночная стоимость!!!!». После составления отчета Сорокина И.О. направляет для проверки отчет сотрудникам ООО «Компания оценки и права» Швенк А.С. и Осиповой М.В., в ответ 10.12.2021 Осипова М.В. отвечает Сорокиной И.О.: «Ира спасибо) отправила в pdf». Из отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором «80080866414346» следует, что оригинал отчета № 2021/3327 получен АО «ФЭЗ» 11.01.2022 в 08 ч 34 мин., то есть после проведения (28.12.2021) совета директоров по отчуждению земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068.

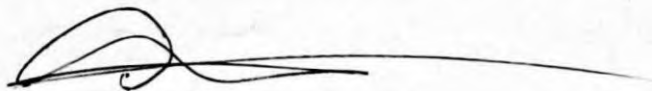
Совокупность фактов, таких как:

- нелогичность поездки 14.07.2021 Лаговского Д.В. в офис ООО «Компания оценки и права» для получения отчета от 15.03.2021 № 2021/447;
- акцентирование внимания Лаговского Д.В. и Осиповой М.В. на реальность рыночной стоимости оцениваемого земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068;
- благодарность Осиповой М.В., адресованная Сорокиной И.О.;
- получение оригинала отчета № 2021/3327 11.01.2022 в 08 ч 34 мин., то есть после проведения (28.12.2021) совета директоров по отчуждению земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, свидетельствует о том, что сотрудники ООО «Компания Оценки и Права» при неустановленных обстоятельствах, в нарушение Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», согласились изготовить отчет с определением стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 значительно ниже рыночной с внесением в отчет ложных и недостоверных сведений.

В ходе осмотра проводилось: фотосъемка, печать документов, имеющих значение для уголовного дела, скриншоты экрана, резервное копирование информации на оптическом диске.

К протоколу осмотра прилагаются: фототаблица, распечатанные документы:

- сведения из вкладки: «контактная информация», «события», «завершенные сделки (2)», «переписка с клиентом», «чат по клиенту», описанных в пункте 1 настоящего осмотра;
- отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором «80080866414346»;



168

- скриншоты на 8 листах;
- документы из папки «ДОКУМЕНТЫ и ВЛОЖЕНИЯ»: «2021-
3327_зу_пром_Сорокина» (отчет), «Account_15652088» (счет на оплату), «оригинал
акта 3327» (акт), «оригинал договора 3327» (договор), «РЕКВИЗИТЫ АО ФЭЗ от
21.09.2020 г.» (реквизиты).

После осмотра оптический диск упакован в один бумажный конверт, который
опечатан отрезком бумаги с оттиском печати «№ 14/1 ГСУ ГУ МВД России по
Московской области», скреплен подписью следователя. Резервный оптический диск
упакован аналогичным способом.

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих лиц: не
участвовали, заявления _____
Содержание заявления _____: _____
(поступили, не поступили)

Поняты: _____

(подпись)

(подпись)

Специалист (эксперт) _____

(подпись)

Иные участвующие лица: _____

(подпись)

Протокол прочитан: _____

Замечания к протоколу: _____

Поняты: _____

(подпись)

Специалист (эксперт) _____

(подпись)

Иные участвующие лица: _____

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.166 и 167 УПК РФ.

Старший следователь по ОВД _____

Ю.М. Саликов

ПРОТОКОЛ осмотра предметов (документов)

г. Москва
(место составления)

‘ 03 ’ ноября 20 23 г.

Осмотр начат 01.11.2023 в 14 ч 15 мин.
Осмотр прерван 01.11.2023 в 17 ч 25 мин.
Осмотр продолжен 02.11.2023 в 09 ч 15 мин.
Осмотр прерван 02.11.2023 в 15 ч 23 мин.
Осмотр продолжен 03.11.2023 в 09 ч 20 мин.
Осмотр окончен 03.11.2023 в 15 ч 05 мин.

Руководитель следственной группы – заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М.

(наименование органа предварительного следствия, звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Осмотр произведен с учетом требований, предусмотренных ст. 170 УПК РФ, а именно: с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Осмотр произведен с учетом требований, предусмотренных ст. 170 УПК РФ, а именно с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием не участвовал

(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями второй - четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ, в служебном кабинете № 202 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области, по адресу: г. Москва, Никитский переулок, д. 3 произвел осмотр накопителя на жестких магнитных дисках (далее по тексту НЖМД) с маркировочными обозначениями: «Samsung Model: ST320LM001 320.0 GB S/N: S2R6J9GF20018» - «Приложение № 1*5/4-115», , на который записана информация с мобильного телефона (смартфона) «Айфона 12» Imei 1: 354112727978723, Imei 2: 354112728227351, изъятого в ходе выемки 03.10.2023 у свидетеля Сорокиной И.О.

На момент осмотра осматриваемый НЖМД, опечатан отрезком бумаги с оттиском печати «№ 3/5» ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области», скрепленный подписями. Целостность упаковки не нарушена.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснен порядок его производства, а также их права и обязанности.

Понятым до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) не участвовал

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста (эксперта))

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств – компьютера, принтера, цифрового фотокамеры смартфона «Redmi», руководителем следственной группы

(каких именно, кем именно)

Осмотр производился в условиях смешанном освещении

(освещенность)

Осмотр установлено: объектом осмотра является электронный носитель информации (НЖМД с маркировочными обозначениями: «Samsung Model: ST320LM001 320.0 GB S/N: S2R6J9GF20018» - «Приложение № 1*5/4-115»), на который записана информация с мобильного телефона (смартфона) «Айфона 12» Imei 1: 354112727978723, Imei 2: 354112728227351, изъятая в ходе выемки 03.10.2023 у свидетеля Сорокиной И.О. В ходе осмотра НЖМД подключен к персональному компьютеру и воспроизведен. После воспроизведения установлено, что на данном электронном носителе записаны следующие файлы:

- ☒ Результаты
- ☐ осмотр.md5

В папке «Результаты» расположены подпапки:

- ☒ SIM-карта
- ☒ Ирина-IPhone 12-26102023162445
- ☒ Поиск по ключевым словам

В ходе осмотра установлены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела.

Сведения о владельце устройства

Полное имя (WhatsApp Messenger)	Ирина
Полное имя (Mail.Ru - Email App)	Ирина Сорокина
Эл. почта (Mail.Ru - Email App)	irina.s2017@list.ru
Эл. почта (Instagram)	irishkaso2013@yandex.ru
Телефонный номер (Сообщения Apple)	+79092886973
Телефонный номер (Яндекс.Карты)	+79040601455
Телефонный номер (WhatsApp Messenger)	79293333737
Веб-сайт (Яндекс.Карты)	https://reviews.yandex.ru/user/2mzp303q755mrzqga24uyh046c
Адрес (Яндекс Маркет)	Нижний Новгород
Псевдоним (Яндекс.Карты)	irishkaso2013
Псевдоним (Mail.Ru - Email App)	Ирина Сорокина <sio@pravo-ocenka.ru> (sio@pravo-ocenka.ru)
Псевдоним (Mail.Ru - Email App)	Команда ВКонтакте
Псевдоним (Mail.Ru - Email App)	Ирина Олеговна
Псевдоним (Mail.Ru - Email App)	irina.s2017
Псевдоним (Mail.Ru - Email App)	Irina Sorokina
Эл. почта (Mail.Ru - Email App)	sio@pravo-ocenka.ru
Телефонный номер (Mail.Ru - Email App)	+7 (909) 288-**-**
Instagram ID (Instagram)	kare_glazka11
Instagram ID (Instagram)	i.olegovna s
WhatsApp ID (WhatsApp Messenger)	79092886973@s.whatsapp.net
Yandex ID (Яндекс.Карты)	205937552

Yandex ID (Яндекс Маркет)	irishkaso2013
День рождения (Яндекс.Карты)	11.11.1991
Blood type (Health)	Not specified
Gender (Mail.Ru - Email App)	Female
Height (Health)	158 cm
Status (WhatsApp Messenger)	Занят(-а)
Заметка (Instagram)	My happy life

Используемые сим-карты +79092886973 и 89040601455, в памяти телефонной книги сохранено 119 контактов.

Анализом сообщений, содержащихся в мессенджере «Вацап» выявлены случаи, когда стоимость объекта оценки определялась в соответствии с пожеланиями заказчика, а именно:

Сообщениями между руководителем Руськиной Н.Н. (тел. 905-145-49-03) и Сорокиной И.О. (тел. 909-288-69-73)

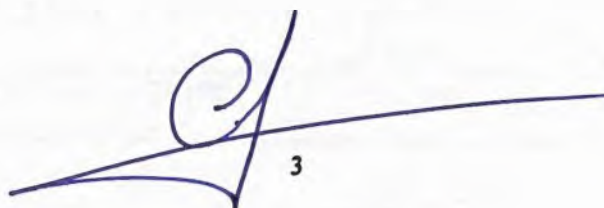
- аудиосообщение датированное 11.01.2022 в 15 ч 08 мин. с номера телефона 905-145-49-03 (значится в списке сотрудников ООО «Компания Оценки и Права» изъятых в ходе обыска в данной организации, как учредитель/руководитель отдела оценки и юридического отдела Рускина Наталья Николаевна) – «Ира, это вот по отчетам, которые ты делала клиентам «Илком», точнее, там не «Илком», как-то по-другому называется, которым нужна была сумма определенная. Галина там контактное лицо. Перешли ей, пожалуйста, pdf отчет, итоговый редакцию, и тогда ставь задачу там на Алену, на подготовку закрывающих документов, на Катю в Москве печать отчетов, закрывающих документов с договорами, вот. И созвон с Галиной по поводу того, как забрать отчет». Следующее сообщение «Заказчик там «Демин лимитед» по моему». (Путь аудио: Результаты/Ирина-iPhone 12-26102023162445/Приложения/WhatsApp Messenger.files/1/Аудиофайлы/ f7848002-0414-45a3-9317-bd41e482583d и 6a3bff93-d92b-47a3-9926-2ebdceb770e7);

- ответ на аудиосообщение Сорокиной И.О. в адрес Руськиной Н.Н. от 11.01.2022 в 15:10 «Добрый день, у меня только вот мой вариант который больше немножко что им надо»;

- сообщение Сорокиной И.О. в адрес Руськиной Н.Н. от 11.01.2022 в 15:11 «Его отправляю?»;

- аудиосообщениями датированными 11.01.2022 15:11 11.01.2022 в 15 ч 08 мин. с номера телефона Руськиной Н.Н. (905-145-49-03): «Мне же Анжелика присылала конечный вариант еще. Вы там между собой согласуйте какой вариант отправить ей». Следующее сообщение «нужен тот который был с цифрами от Анжелики, потому, что я его пересылала клиенту» (путь аудио: Результаты/Ирина-iPhone 12-26102023162445/Приложения/WhatsApp Messenger.files/1/Аудиофайлы/ 7856d5ba-0460-40dd-8ae1-c1bdbf785382 и 475ddaa3-d8e5-437b-87e1-611981b9a5e6);

- сообщением Сорокиной И.О. в адрес Руськиной Н.Н. 11.01.2022 в 15:12 «Хорошо, но я его ещё не правила, тк не было от них ответа».



Сообщениями между менеджером Бочкаревой П.С. (тел. 905-145-49-03) и
Сорокиной И.О. (тел. 909-288-69-73)

Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 9:46	Я переписку прочитала, дом на 1 300 000 увеличить надо
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 9:47	Это клиент так пишет
Входящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 9:47	Совсем одурел там 😊
Входящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 9:47	Давай тогда делать, как в банке написано, а не с его слов 🤖
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 9:48	Так и в кадастровом номере не нашла ошибку
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 9:48	Щас тогда переподгружу
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 9:48	Ну и стоимость зу могу увеличить и все
Входящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 9:48	Просто перепроверь все кадастровые номера, ну и зу, да) Спасибо
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 9:49	Ок
Входящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:08	Ирин, привет ещё раз) Мне клиент пишет по дому с зу и баней
Входящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:08	0507de50-dddf-4еса-асb4-3e2cb06110bf.jpg
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:18	Дом с такой маленькой площадью нереально поднять. Я опять ж время потрачу и не факт что именно 4400 будет
Входящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:22	А зу поднять если?
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:22	Зу я подняла как они хотели
Входящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:23	А ещё не получится? Ну чтобы по цене пройти в итоге 5,3
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:23	Так все вместе 6,1 дом зу баня
Исходящее	79190233935	+79190233935	20.09.2022	Зу тоже кое как

🔒 Nachrichten und Anrufe sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Niemand außerhalb dieses Chats kann sie lesen oder anhören, nicht einmal WhatsApp. Tippe, um mehr zu erfahren.

Я 1000 кратно извиняюсь, что
беспокою вас в отпуск!
Но, есть возможность сделать дом
4.4 млн баню, пересчитать и сделать
+-100 тысяч рублей
Это нужно что бы, процентная ставка
была ниже в банке, мне это
сотрудник банка подсказал)

18:00

Мне просто больше не кому писать

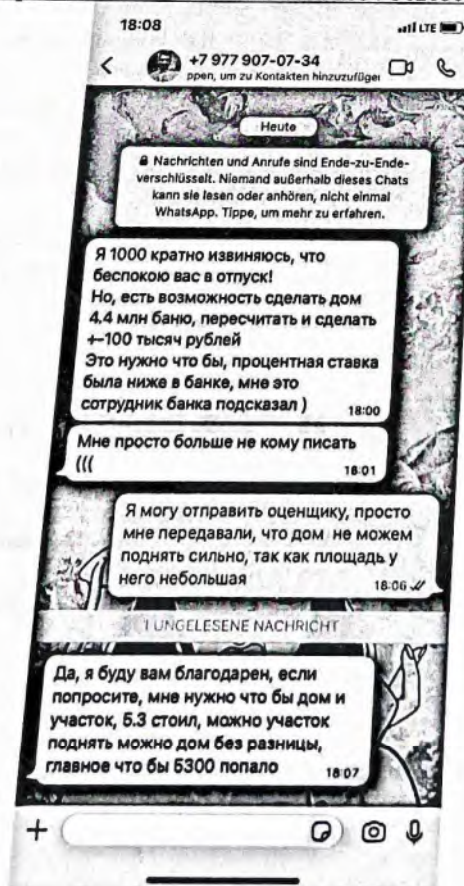
((((

18:01

Я могу отправить оценщику, просто
мне передавали, что дом не можем

сообщение			18:24	подняла
Входящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:28	А без бани у нас сколько
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:29	3,7
Входящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:30	Капец блин, и это нереально ведь поднять до 5,3 😊
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:31	Нет конечно
Исходящее сообщение	79190233935	+79190233935	20.09.2022 18:32	По предрасчету дом 150 кв м у них был, а в итоге это баня оказывается

Входящее сообщение от Бочкаревой П.С. (тел. 905-145-49-03) в адрес Сорокиной И.О. (тел. 909-288-69-73) «0507de50-dddf-4eca-acb4-3e2cb06110bf.jpg»
 путь: Результаты/Ирина-iPhone 12-26102023162445/Приложения/WhatsApp
 Messenger.files/1/Изображения/0507de50-dddf-4eca-acb4-3e2cb06110bf



18

Таким образом, установленные в ходе настоящего осмотра факты определения стоимости оценки в соответствии с пожеланиями заказчика, в совокупности с фактами установленными осмотром базы данных системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) ООО «Компания оценки и права», свидетельствуют о том, что сотрудники ООО «Компания Оценки и Права» при неустановленных обстоятельствах, в нарушение Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», согласились изготовить отчет с определением стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 значительно ниже рыночной с внесением в отчет ложных и недостоверных сведений.

После произведенного осмотра, электронный носитель информации (НЖМД с маркировочными обозначениями: «Samsung Model: ST320LM001 320.0 GB S/N: S2R6J9GF20018, упакован в один бумажный конверт, опечатанный отрезком бумаги с оттиском печати «№ 14/1 ГСУ ГУ МВД России по Московской области» с подписью руководителя следственной группы.

В ходе осмотра проводилась фотосъемка, распечатывание сообщений с мессенджера «Ватсап»

К протоколу осмотра прилагаются фототаблица
(фототаблицы и т.п.)

распечатанные сообщения из мессенджера «Ватсап» между Руськиной Н.Н. (тел. 905-145-49-03) и Сорокиной И.О. (тел. 909-288-69-73), а также между Бочкаревой П.С. (тел. 905-145-49-03) и Сорокиной И.О. (тел. 909-288-69-73)

Протокол прочитан _____

Замечания к протоколу, заявления _____

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые:

(подпись)

Специалист (эксперт)

(подпись)

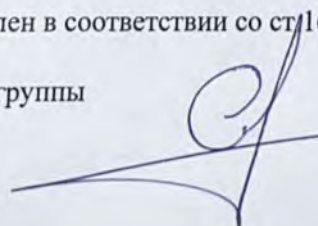
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Руководитель следственной группы

 _____
Ю.М. Саликов

**Договор № 2/Юр
абонентского юридического обслуживания**

г.Фрязино Московской области

«31» января 2018 г.

Акционерное общество «Фрязинский экспериментальный завод», в лице Генерального директора Панова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель Лаговский Дмитрий Владимирович, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель в порядке и на условиях договора обязуется осуществлять абонентское юридическое обслуживание Заказчика (далее – юридическое обслуживание), а Заказчик обязуется принять оказанные в рамках юридического обслуживания услуги и оплатить их.
- 1.2. Перечень оказываемых в рамках юридического обслуживания услуг, согласован Сторонами в Приложении №1 к договору.
- 1.3. По поручению Заказчика Исполнитель вправе оказать ему услуги, не указанные в Приложении №1 к договору. Отношения Сторон по оказанию дополнительных услуг, в части, не урегулированной договором, регулируются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

- 2.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимые для надлежащего оказания услуг по договору документы и информацию. Документы и информация могут передаваться Исполнителю по электронной почте, факсу или путем предоставления оригинала;
- 2.1.2. Своевременно принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с условиями договора;
- 2.1.3. Давать Исполнителю четкие, необходимые и достаточные указания по исполнению договора.
- 2.1.4. При необходимости выдать Исполнителю надлежащим образом оформленную доверенность на оказание необходимых услуг и выполнение действий от имени Заказчика.

2.2. Заказчик вправе:

- 2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о процессе оказания услуг по договору;
- 2.2.2. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования предложений и рекомендаций Исполнителя по результатам оказания услуг.

2.3. Исполнитель обязан:

- 2.3.1. Качественно оказывать Заказчику услуги и своевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, которые могут повлиять на их качество. Все предложения и рекомендации Исполнителя в рамках договора носят рекомендательный характер и не являются для Заказчика обязательными;
- 2.3.2. Соблюдать, установленные в договоре порядок и сроки оказания услуг;
- 2.3.3. Обеспечить сохранность предоставленных Заказчиком оригиналов документов, материалов, а также конфиденциальность информации, полученной им в процессе оказания услуг;
- 2.3.4. Консультировать Заказчика по всем вопросам, связанным с оказанием услуг;
- 2.3.5. Соблюдать иные условия договора и не допускать нарушения его положений.

2.4. Исполнитель вправе:

- 2.4.1. Не приступать к оказанию услуг по договору или приостановить их оказание до полного выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате его услуг;
- 2.4.2. Самостоятельно определять способ оказания услуг исходя из конкретных условий;
- 2.4.3. Привлекать к оказанию услуг по договору третьих лиц;
- 2.4.4. Получать от Заказчика необходимую для оказания услуг информацию, в т.ч. документы, и полагаться на нее без дополнительной проверки.

3. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ

- 3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней по истечении предыдущего месяца, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей Стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг за месяц (далее – Акт). Передача Акта осуществляется по электронной почте на адрес, указанный в

реквизитах Заказчика. Передача оригинала Акта осуществляется Исполнителем в течение 10 (Десяти) календарных дней по истечении предыдущего месяца.

- 3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта, обязан подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо заявить свои возражения.
- 3.3. Возражения Заказчика по объему и качеству юридического обслуживания должны быть обоснованными и содержать конкретные ссылки на несоответствие юридического обслуживания условиям договора.
- 3.4. При наличии обоснованных возражений, Стороны составляют Акт, в котором указывают перечень необходимых доработок и срок их исправлений.
- 3.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по подписанию Акта, а также при ~~непредставлении~~ Заказчиком в указанный срок письменных мотивированных и обоснованных замечаний, юридическое обслуживание считается оказанным Исполнителем и принятым Заказчиком без замечаний.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1. Стоимость юридического обслуживания составляет – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей в месяц, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11, п. 2, части II Налогового Кодекса Российской Федерации.
- 4.2. Расходы по оплате государственных пошлин и сборов, иные документально подтвержденные расходы Исполнителя, связанные с юридическим обслуживанием Заказчика, в стоимость юридического обслуживания не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.
- 4.3. Расчеты между Сторонами производятся на основании счетов Исполнителя в следующем порядке:
 - ✓ Оплата юридического обслуживания за первый месяц осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами договора.
 - ✓ Оплата юридического обслуживания за второй и последующие месяцы осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней текущего месяца.
 - ✓ Оплата юридического обслуживания производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
 - ✓ Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
 - ✓ При досрочном прекращении договора по инициативе Заказчика, денежные средства полученные Исполнителем по договору, возврату Заказчику не подлежат.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 5.1. Стороны признают, что вся информация, которой они обмениваются в процессе заключения и исполнения договора, включая его условия, является конфиденциальной и не подлежит разглашению и передаче третьей стороне.
- 5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение может осуществляться только с письменного согласия на это другой стороны.
- 5.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена действующим законодательством Российской Федерации к категории открытой и раскрытие которой вменено в обязанность одной из Сторон.
- 5.4. За убытки причиненные разглашением конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. В случае если иное не предусмотрено договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленных ему Заказчиком по описи оригиналов документов и материалов.
- 6.3. Исполнитель несет ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Заказчику вследствие явной недобросовестности или явной некомпетентности Исполнителя.
- 6.4. Исполнитель оказывает услуги исключительно консультационного характера, а также услуги по подготовке и правовой экспертизе документов. Ответственность Исполнителя ограничивается проверкой документов на соответствие требованиям законодательства. Исполнитель не несет ответственности за содержание документов, их достоверность, целесообразность, полноту отражения договоренностей сторон, а также за последствия принятия Заказчиком решений на основе устных или письменных рекомендаций. Все решения о подписании документов, совершении сделок, направлении претензий и исков, а

также других юридически значимых действий принимаются Заказчиком самостоятельно и под его ответственность.

- 6.5. Исполнитель не несёт ответственности за какие-либо убытки Заказчика, включая судебные издержки, убытки от судебных решений, упущенную выгоду, расходы или иные последствия, возникшие в результате принятия Заказчиком решений на основании оказанных услуг. Все экономические и правовые риски Заказчик принимает на себя полностью и безоговорочно.
- 6.6. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность информации и документов, передаваемых им Исполнителю.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

- 7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если их невыполнение является прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения договора.
- 7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности относятся: война, военные действия, блокады, забастовки, массовые беспорядки, террористические акты, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, стихийные бедствия природного и техногенного характера.
- 7.3. При этом срок исполнения обязательств по договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.
- 7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону.
- 7.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по договору, письменно уведомив об этом другую сторону.

8. ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

- 8.1. К отношениям Сторон по договору подлежат применению нормы материального и процессуального права Российской Федерации.
- 8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
- 8.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

- 9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года включительно.
- 9.2. В случае, если за 1 (один) месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не уведомит другую о его прекращении, договор автоматически продлевается на очередной календарный год и действует на тех же условиях.
- 9.3. Договор может быть прекращен:
 - ✓ по соглашению Сторон;
 - ✓ по инициативе любой Стороны, при условии уведомления об этом другой Стороны за 1 (один) месяц до указанной в уведомлении даты прекращения договора.

Прекращение действия договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств и ответственности возникших до даты прекращения его действия.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. С момента подписания договора все предыдущие договоренности, переговоры и переписка по вопросам, касающимся договора, признаются Сторонами не действительными и теряют юридическую силу.
- 10.2. В течение срока действия договора, Стороны вправе вносить в него необходимые изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к договору совершаются только в письменной форме и подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон.
- 10.3. Приложения и дополнительные соглашения к договору с момента их подписания Сторонами являются его неотъемлемыми частями.
- 10.4. Стороны соглашаются, что обмен документами, включая подписанные сканы договоров, дополнительных соглашений и иных юридически значимых сообщений, осуществляется посредством электронной почты.
- 10.5. Документы, направленные в виде сканов (в формате PDF), признаются сторонами равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью.

- 10.6. Стороны подтверждают, что электронные документы, подписанные простой электронной подписью (включая сканы с изображением подписи), имеют юридическую силу в соответствии со статьями 160, 434 и 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 10.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и защиту данных при обмене документами, а также уведомлять друг друга о любых изменениях используемых электронных адресов не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до таких изменений..
- 10.8. Договор составлен в 2 (двух) равных по юридической силе экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- 11.1. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях своих адресов и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений. До получения такого уведомления, все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.

Заказчик: АО «Фрязинский экспериментальный завод»

ОГРН 1025007070549

ИНН 5052005023, КПП 505001001

Адрес местонахождения:

141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6

р/с 40702810500000021288 ВТБ (ПАО) г.Москва

к/с 30101810345250000745

БИК 044525745

Генеральный директор:

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель

Лаговский Дмитрий Владимирович

ИНН: 410500446810, ОГРНИП 318505000000742

Счёт: 40802810510050023358

Банк: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)

БИК: 044525797

Город: МОСКВА

Корр. счёт: 30101810445250000797

Индивидуальный предприниматель:



Панов А.В.



Лаговский Д.В.

Приложение №1
к договору абонентского юридического
обслуживания № 2/ЮР
от «31» января 2018 г.

Перечень юридических услуг

№ п/п	Наименование услуги	Объем услуги
1.	Устное консультирование по вопросам текущей хозяйственной деятельности Заказчика	Не более 21 в месяц
2.	Письменное консультирование по вопросам текущей хозяйственной деятельности Заказчика	Не более 10 в месяц
3.	Составление документов (договоры, соглашения, контракты, письма, ходатайства, акты)	Не более 50 в месяц
4.	Правовая экспертиза документов (договоры, соглашения, контракты, письма, ходатайства, акты)	Не более 50 в месяц
5.	Выполнение функций секретаря совета директоров и/или собрания акционеров Заказчика	Не более 3 в месяц
6.	Подготовка претензий, исков, заявлений, жалоб, ходатайств	Не более 5 в месяц
7.	Представительство в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции	Не более 3 в месяц
8.	Регистрация изменений в учредительные документы	Не более 1 в месяц

Заказчик: АО «Фрязинский экспериментальный завод»

ОГРН 1025007070549

ИНН 5052005023, КПП 505001001

Адрес местонахождения:

141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6

р/с 40702810500000021288 ВТБ (ПАО) г.Москва

к/с 30101810345250000745

БИК 044525745

Генеральный директор:

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель

Лаговский Дмитрий Владимирович

ИНН: 410500446810, ОГРНИП 318505000000742

Счёт: 40802810510050023358

Банк: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)

БИК: 044525797

Город: МОСКВА

Корр. счёт: 30101810445250000797

Индивидуальный предприниматель:

 Панов А.В.

 Лаговский Д.В.

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

07.06.2025

№ ИЭ9965-25-
19409909

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения об индивидуальном предпринимателе

ЛАГОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

фамилия, имя и отчество (при наличии)

ОГРНИП 3 1 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 7 4 2

включенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по состоянию на

« 07 » июня 2025 г.
число месяц прописью год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя		
1	Фамилия Имя Отчество	ЛАГОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
2	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	318505000000742 16.01.2018
3	Пол	мужской
Сведения о гражданстве		
4	Гражданство	гражданин Российской Федерации
5	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	318505000000742 16.01.2018
Адрес электронной почты		
6	E-mail	1448884@GMAIL.COM
7	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	419505000196252 06.08.2019
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя		
8	ОГРНИП	318505000000742
9	Дата регистрации	16.01.2018
Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя		
10	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
11	Адрес регистрирующего органа	144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г.,СОВЕТСКАЯ УЛ,26А,,
12	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	419508107245284 20.11.2019

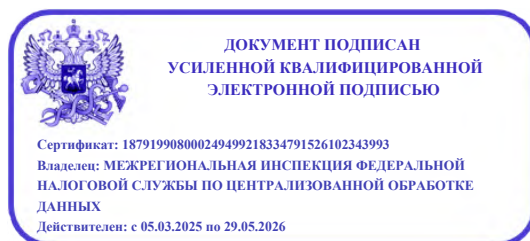
Сведения о состоянии индивидуального предпринимателя		
13	Состояние	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
14	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	422508101308465 04.05.2022
Сведения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя		
15	Способ прекращения	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
16	Дата прекращения деятельности	04.05.2022
17	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	422508101308465 04.05.2022
Сведения об учете в налоговом органе		
18	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	410500446810
19	Дата постановки на учет	16.01.2018
20	Наименование налогового органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области
21	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	422508101308476 04.05.2022
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию		
22	Регистрационный номер страхователя	060054040408
23	Дата регистрации	17.01.2018
24	Наименование территориального органа Пенсионного фонда	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
25	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	4185050000039642 18.01.2018
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)		
Сведения об основном виде деятельности		
26	Код и наименование вида деятельности	69.10 Деятельность в области права
27	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	3185050000000742 16.01.2018
Сведения о дополнительных видах деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))		
1		
28	Код и наименование вида деятельности	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
29	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	419505000196252 06.08.2019
2		
30	Код и наименование вида деятельности	73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
31	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	419505000196252 06.08.2019

Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП		
1		
32	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	318505000000742 16.01.2018
33	Причина внесения записи в ЕГРИП	Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
34	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП	
35	Наименование документа	P21001 ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ФЛ В КАЧЕСТВЕ ИП
36	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
37	Номер документа	18209965185933272295
38	Дата документа	11.01.2018
39	Наименование документа	ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ - КОПИЯ
2		
40	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	418505000037747 16.01.2018
41	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений об учете в налоговом органе
42	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области
3		
43	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	418505000039642 18.01.2018
44	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
45	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области
4		
46	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	419505000196252 06.08.2019
47	Причина внесения записи в ЕГРИП	Изменение сведений об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
48	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области

	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП	
49	Наименование документа	P24001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ ИП (П.2.1)
5		
50	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	421508101130773 21.03.2021
51	Причина внесения записи в ЕГРИП	Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
52	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
6		
53	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	421508101423132 14.04.2021
54	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений о выдаче или замене документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
55	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
7		
56	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	422508101308465 04.05.2022
57	Причина внесения записи в ЕГРИП	Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
58	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП	
59	Наименование документа	P26001 Заявление о прекращении деятельности ИП
60	Номер документа	8129618А
61	Дата документа	27.04.2022
8		
62	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	422508101308476 04.05.2022
63	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений об учете в налоговом органе

64	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
----	---	--

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>



«СОГЛАСЕН»

Руководитель следственного органа-
заместитель начальника ГСУ ГУ
МВД России по Московской области –
начальник следственного отдела
по



И.А. Алехно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище

г. Москва

07 ноября 2022 г.

Старший следователь по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12201460225000286,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения неустановленными лицами права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», путем обмана.

Расследованием установлено, что не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица, из числа сотрудников АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005032 (далее АО «ФЭЗ») и ООО «Карат-Е» ИНН 5018092812, имея умысел на приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления значительной части акционеров Общества, убедили членов совета Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», якобы по рыночной стоимости 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности.

В продолжении преступного умысла, неустановленные лица, из числа руководства АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», действуя по предварительном сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая

преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ», достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Таким образом, неустановленные лица путем обмана приобрели право, на земельный участок на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, причинив АО «ФЭЗ» и акционерам указанного Общества, материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 000 000 руб.

В ходе предварительного следствия установлено, что организацию – ООО «Компания оценки и права», сотрудники которой произвели оценку земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, на сумму 11 025 760 руб., послужившей основанием для продажи данного участка по заниженной стоимости, привлек Лаговский Дмитрий Владимирович, сотрудничающий с АО «ФЭЗ» на договорной основе.

В настоящее время имеются достаточные данные полагать, что по месту жительства Лаговского Дмитрия Владимировича, могут находиться предметы и документы, в том числе черновые записи, имеющие отношение к факту приобретения неустановленными лицами права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Таким образом, в целях установления обстоятельств совершения преступления и отыскания предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, необходимо произвести обыск в жилище, расположенном по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54.

На основании изложенного и руководствуясь п. 5 части второй ст.29, ст.165 и ст. 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Щелковским городским судом Московской области о производстве обыска в жилище, по месту жительства Лаговского Дмитрия Владимировича, по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54.

Старший следователь по ОВД 6-отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции

Ю.М. Саликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2022 г.

г. Щелково, М.О.

Судья Щелковского городского суда Московской области Малинычева Т.А., рассмотрев ходатайство следователя Салникова Ю.М. о производстве обыска в жилище Лаговекого Дмитрия Владимировича,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения неустановленными лицами права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», путем обмана.

(Расследованием установлено, что не позднее 28.12.2021 года, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица, из числа сотрудников АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005032 (далее АО «ФЭЗ») и ООО «Карат-Е» ИНН 5018092812, имея умысел на приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления значительной части акционеров Общества, убедили членов совета Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», якобы по рыночной стоимости 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности.

В продолжение преступного умысла, неустановленные лица, из числа руководства АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ», достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.)

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Таким образом, неустановленные лица путем обмана приобрели право, на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, причинив АО «ФЭЗ» и акционерам указанного Общества, материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1000 000 руб.

В ходе предварительного следствия установлено, что организацию – ООО «Компания оценки и права», сотрудники которой произвели оценку земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, на сумму 11 025 760 руб., послужившей основанием для продажи данного участка по заниженной стоимости, привлек Лаговекий Дмитрий Владимирович, сотрудничающий с АО «ФЭЗ» на договорной основе.

По мнению следователя, в настоящее время имеются достаточные данные полагать, что по месту жительства Лаговского Дмитрия Владимировича, могут находиться предметы и документы, в том числе черновые записи, имеющие отношение к факту приобретения неустановленными лицами права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Суд, рассмотрев представленные материалы, приходит к убеждению, что ходатайство следователя не может быть рассмотрено по существу и подлежит возвращению в связи с неполнотой представленных материалов.

Основанием для производства обыска в жилище согласно ч. 1, ч. 16 ст. 182 УПК РФ является такая совокупность фактических данных, которая позволяет с определенной долей уверенности предположить, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые имеют значение для уголовного дела, а также могут находиться разыскиваемые лица и трупы.

Основания такого предположения обязательно должны быть изложены в постановлении и подтверждаться материалами, представленными в суд. В постановлении следователя обязательно должен быть указан точный адрес жилища, в котором предполагается произвести обыск. Адрес жилища и факт проживания в нем конкретного лица должен быть документально подтвержден.

Изучив представленные следователем материалы, суд приходит к убеждению, что следователем не представлено никаких фактических данных, позволяющих предположить, что в жилище Лаговского могут находиться документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, следователем не указано какие именно предметы и документы, которые имеют значение для уголовного дела, могут находиться в жилище Лаговского, и их получение не возможно иным путем. Также следователь обязан представить в суд сведения о проживающих в жилище лицах, поскольку Конституционное право на неприкосновенность жилища, в случае дачи разрешения на производство обыска, будет ограничено судебным решением.

При этом представленные следователем материалы указанных документов и доводов не содержат.

Кроме того, разъясняю, что вопросы, связанные с обеспечением явки свидетеля для допроса, подлежат разрешению в порядке ст. 111 УПК РФ.

Так же суд принимает во внимание, что представленные следователем материалы не содержат сведений о сроках предварительного следствия, что также препятствует рассмотрению указанного материала по существу.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 165, 182 УПК РФ, суд

Постановил:

Ходатайство следователя о проведении обыска в жилище Лаговского Д.В., расположенном по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54 и приложенные к нему материалы вернуть без рассмотрения в связи с неполнотой, представленных материалов.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 10 суток.

Судья



Т.А. Малинычева.

13 декабря 2022г.

По телефону № 8-916-836-13-63 ст. следователь по ОВД 6 отдела СЧ ГСУ ГУ УМВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М. сообщил, что ходатайство о проведении обыска в жилище Лаговского Д.В. забирать не будет.

Секретарь суда



Т.Б.Ладыженская

139

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска в жилище
в случаях, не терпящих отлагательства

г. Москва

06 декабря 2022 г.

Руководитель следственной группы – старший следователь по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12201460225000286,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения неустановленными лицами права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», путем обмана.

Расследованием установлено, что не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица, из числа сотрудников АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005032 (далее АО «ФЭЗ») и ООО «Карат-Е» ИНН 5018092812, имея умысел на приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления значительной части акционеров Общества, убедили членов совета Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», якобы по рыночной стоимости 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности.

В продолжении преступного умысла, неустановленные лица, из числа руководства АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», действуя по предварительном сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ», достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Таким образом, неустановленные лица путем обмана приобрели право, на земельный участок на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской.

140

причинив АО «ФЭЗ» и акционерам указанного Общества, материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 000 000 руб.

В ходе предварительного следствия установлено, что организацию – ООО «Компания оценки и права», сотрудники которой произвели оценку земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, на сумму 11 025 760 руб., послужившей основанием для продажи данного участка по заниженной стоимости, привлек Лаговский Дмитрий Владимирович, сотрудничающий с АО «ФЭЗ» на договорной основе, что подтверждается показаниями потерпевшего Палкина С.В. и объяснением Панова А.В.

06.12.2022 в ходе оперативно-розыскных мероприятий и проведения запланированных следственных действий в отношении лиц причастных к совершению преступления, от оперуполномоченного 15 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области, представлен рапорт о том, что к совершению указанного преступления причастен Лаговский Д.В., по месту жительства которого, по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54, могут находиться предметы и документы, в том числе на электронных носителях информации, имеющие значение для уголовного дела. Лица, проживающие по указанному адресу в отношении которых в соответствии со ст. 447 УПК РФ применяется особый порядок производства по уголовным делам, не установлены.

Учитывая, что в настоящее время проводятся запланированные следственные действия в отношении лиц причастных к совершению преступления, то производство обыска по месту жительства возможного соучастника преступления – Лаговского Дмитрия Владимировича, по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54 не терпит отлагательства, в связи с риском утраты доказательств по уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь частью пятой ст. 165, частями первой и второй ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск по в жилище, расположенном по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54 с целью отыскания предметов и документов, в том числе черновых записей, имеющих отношение к факту приобретения неустановленными лицами права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

2. О принятом решении уведомить прокурора Московской области

Ст. следователь по ОВД 6 отдела СЧ ГСУ/
ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции



Ю.М. Саликов

Постановление мне предъявлено «06» 12 2022 года в 07 ч. 13 мин.
и разъяснен порядок его обжалования.

Следователь (дознатель)

06.12.22.

141

**ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)**

Приложение 37

"12" 02 г.

И.О. Луткинов
место составления)

Обыск (выемка) начат в 07 ч 14 мин
Обыск (выемка) окончен в 07 ч 13 мин

Следователь (дознатель) СЧГС УГТ Н МР России по Московской
области майор Виталий Александрович
(наименование органа предварительного следствия или
дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознателя))

в присутствии понятых:
1. Попов Дмитрий Александрович, г. Москва, ул. Кедровый р-он
Иванова, д. 13 кв. 1
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятного)
2. Зюбова Ирина Михайловна, М.О. г. Москва, кв. Луткинов
д. 13
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятного)

с участием* о/у 42547К Хлимов В.И., о/у 42547К Зюбова О.В.
Луткинов И.О.
(процессуальное положение, фамилия, инициалы участвующих лиц)
на основании постановления от "06" 12 2012 г. и в соответствии с
частями четвертой - шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой
ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) по месту обитания, г. Москва
Луткинов, д. 13 кв. 1
(где именно)

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих
значение для уголовного дела
(каких именно предметов, документов,
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права,
ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

[подпись]
(подпись)
[подпись]
(подпись)
[подпись]
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права,
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. [подпись] ✓ 2. [подпись] ✓
(подпись понятного) (подпись понятного)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств
не применялись
(каких именно, кем именно)

* (1) Здесь и далее знак (*) означает, что если в следственном действии участвует переводчик,
то в протокол включаются дополнительные графы, предусмотренные приложением 29.
Вс Зюбова Иванова ✓ ✓ ✓ ✓

12
Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было
постановлено о производстве обыска (выемки) от
2011 г., после чего Волков Р. В.

(кому именно)
предложено выдать деньги и документы, имеющие отношение
(указать, какие именно предметы, документы,
ценности, имеющие значение для уголовного дела)

указанные предметы, документы и ценности не изъяты
(выданы добровольно либо
изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: Обыск проведен в квартире.
(излагаются обстоятельства производства
обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой
ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)
в квартире изъятых предметов, их упаковка не обнаружена и не изъята.

[Large handwritten signature]

Понятые: 1. [Signature]
(подпись)

2. [Signature]
(подпись)

Иные участвующие лица:

[Signature]
(подпись)
[Signature]
(подпись)

в ходе обыска (выемки) проводилась не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от
участующих лиц Савельев Д.В. сотрудник 9-647 К.М.О
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Заявления не поступила. Содержание заявлен: нет
(поступили, не поступили)

Поняты: 1. [подпись] V (подпись)
2. [подпись] (подпись)
Иные участвующие лица:
[подпись] (подпись)
[подпись] (подпись)
[подпись] (подпись)

Протокол прочитан м.н.н.
(лично или вслух следователем (дозн.ателем))
Замечания к протоколу нет.
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Поняты: 1. [подпись] V (подпись)
2. [подпись] (подпись)
Иные участвующие лица:
[подпись] (подпись)
[подпись] (подпись)
[подпись] (подпись)
Следователь (дозн.атель) [подпись] (подпись)

Копию протокола получил Савельев Д.В.
(фамилия, имя, отчество лица, в помещении
которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)
" 12 " 2011 г. [подпись] V
(подпись лица, получившего протокол)



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)

Никитский переулок, 3, Москва, 125009

07.12.2022 № _____

на № _____

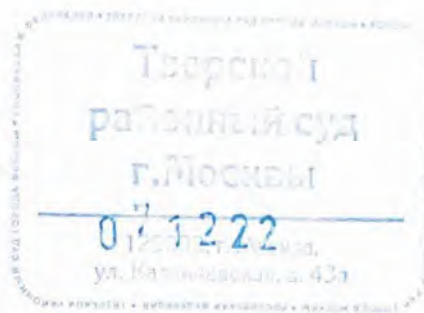
от _____

Уведомление о производстве обыска в
жилище

Председателю Тверского районного суда
г. Москвы

О.Н. Солоповой

ул. Каланчевская, д. 43А, г. Москва



Уважаемая Ольга Николаевна!

В соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ, уведомляю Вас о том, что 06.12.2022 в 07 ч 14 мин. по уголовному делу №12201460225000286, возбужденному 26.10.2022 в отношении неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, произведен обыск в жилище по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54 без судебного решения, в связи с риском утраты или уничтожения доказательств при промедлении в проведении обыска в жилище.

К настоящему уведомлению прилагаются: копия постановления о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, копия протокола обыска в жилище, материалы в обосновании законности проведенного обыска.

Приложение: по тексту на 54 листах.

Руководитель следственной группы –
Старший следователь по особо важным делам
6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции
тел. 495-609-84-82 (977-815-57-86)

Ю.М. Саликов

ПОЛУЧЕНО

07 DEC 2022

Отп. в 2 экз. в дело (ГСУ)
1 - в адрес
2 - в дело (6 отдел СЧ)
исп. Ю.М. Саликов
(495)609-84-82
977-815-57-86

145

3/6-1991/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОПИЯ

о проверке законности производства обыска в жилище

08 декабря 2022 года

город Москва

Судья Тверского районного суда города Москвы Семина О.Н., при секретаре судебного заседания Гасановой Э.М.г., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26 октября 2022 года по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.

06 декабря 2022 года руководителем следственной группы – старшим следователем по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Саликовым Ю.М. вынесено постановление о производстве обыска в жилище по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54, где могли находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, поскольку промедление в производстве обыска могло повлечь утрату доказательств.

06 декабря 2022 года в 07 часов 14 минут произведен обыск в вышеуказанном жилище, о чем в трехдневных срок уведомлены Тверской районный суд города Москвы и надзирающий прокурор.

Изучив представленные материалы, суд приходит к следующему.

Положения ст.ст.165 и 182 УПК РФ в своей взаимосвязи предоставляют следователю право в исключительном случае, когда производство обыска в жилище не терпит отлагательства, произвести данное следственное действие на основании своего постановления без получения судебного решения. В этом случае следователь в течение 24 часов с момента начала производства обыска уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия с предоставлением копий материалов уголовного дела для проверки законности решения о его проведении.

Постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, вынесено надлежащим должностным лицом, в пределах срока предварительного следствия.

Из представленных в суд материалов следует, что решение о проведении обыска было принято при наличии достаточных данных о том, что в жилище могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а промедление в производстве следственного действия могло повлечь их утрату.

Обыск произведен уполномоченным должностным лицом, в пределах срока предварительного следствия, в присутствии понятых, с участием проживающего в жилище лица, перед началом обыска участвующим лицам и

понятым разъяснены их права, обязанности и предусмотренные уголовно-процессуальным постановлением следователя, предложено добровольно выдать протокол, отвечающий требованиям ст.ст.166, 182 УПК РФ, поскольку в нем указано место и дата производства следственного действия, фамилия и инициалы составившего протокол, данные о каждом лице, участвовавшем в следствии, в протоколе подробно описаны процессуальные действия в порядке, в каком они производились, участвующим лицам предоставлена возможность подавать заявления и замечания.

По вышеуказанным обстоятельствам, суд признает законным обоснованным производство обыска в жилище.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.165, 182 УПК РФ

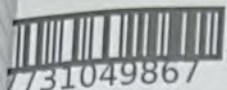
ПОСТАНОВИЛ:

Признать законным производство обыска в жилище по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья:





Рег. номер: 14/15026.
Рег. дата: 02.12.2022

СЭД МВД
№14/15026 от
02.12.2022

43

МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)**

Начальнику УЭБиПК ГУ МВД
России по Московской области

полковнику полиции
Д.Е. Ярочкину

Никитский переулок, 3, Москва, 125009

02.12.2022 № 14/15026

на № _____ от _____

поручение по уголовному делу
№ 12201460225000286

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)

В производстве 6 отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения неустановленными лицами права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005032 (далее АО «ФЭЗ»), путем продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е» по заниженной стоимости 12 500 000 руб., без уведомления значительной части акционеров Общества.

Расследованием установлено, что не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, генеральный директор АО «ФЭЗ» Панов А.В. и неустановленные лица, из числа сотрудников АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» ИНН 5018092812, имея умысел на приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления значительной части акционеров Общества, убедили членов совета Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», якобы по рыночной стоимости 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности.

44

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники 15 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области.

06.12.2022 запланировано проведение обысков на территории: Пушкинского, Долгопрудненского, Королевского, Щелковского городских округов Московской области и г. Москвы, по местам жительства фигурантов и в офисах организаций.

После проведения обысков, планируется доставить фигурантов в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области для участия в следственных действиях.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 и (или) ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Выделить сотрудников вверенного Вам управления, для оказания содействия при проведении следственных и процессуальных действий по уголовному делу № 12201460225000286, запланированных на 06.12.2022.

Старший следователь по особо важным делам 6 отдела
СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции

Ю.М. Саликов



32

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ

№ 337

Заявление принято

ссылка на номер дела Луб С. В.
(специальное звание оперативного дежурного
по территориальному органу Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Ф.И.О.)

6314

ссылка МВД России Шаминбеков
(наименование территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
адрес и служебный телефон)

«10» час. «30» мин.
«08» 06 20 г.

Подпись дежурного
С. В. Луб
(инициалы, фамилия)



50 А Б 6308927

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Фрязино Московской области, двадцать второго марта две тысячи двадцать второго года.

Я, гр. Палкин Сергей Валентинович, 13 мая 1950 года рождения, место рождения: пос. Глубокий Каменского района Ростовской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 04 534497, выданный ОВД Новогиреево города Москвы 25 декабря 2002 года, код подразделения 772-102, проживающий по адресу: г. Москва, Зеленый пр-кт, д. 42, кв. 130, настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Сидорова Александра Васильевича, 25 ноября 1968 года рождения, место рождения: пос. Фряново Щелковского района Московской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 13 272603, выданный отделением по городскому округу Фрязино Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Щелково 09 января 2014 года, код подразделения 500-180, проживающего по адресу: Московская область, город Фрязино, улица Полевая, дом 13, квартира 10, гр. Пиняева Сергея Викторовича, 24 октября 1984 года рождения, место рождения: гор. Фрязино Московской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 17 849981, выданный МП №4 Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Щелково 20 декабря 2017 года, код подразделения 500-180, проживающего по адресу: Московская область, город Фрязино, улица Полевая, дом 23а, квартира 60,

представлять мои интересы как акционера Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод» (АО «ФЭЗ»), ОГРН: 1025007070549, ИНН 5052005023, перед любыми физическими и юридическими лицами и реализовывать все права акционера АО «ФЭЗ» в соответствии с действующим законодательством и Уставом АО «ФЭЗ», за исключением прав по отчуждению принадлежащих мне акций АО «ФЭЗ» и за исключением принятия любых решений по изменению Устава АО «ФЭЗ».

В целях исполнения полномочий по настоящей доверенности я уполномочиваю:

представлять мои интересы как акционера АО «ФЭЗ» и выполнять все действия, связанные с данным поручением, включая: право заключить от моего имени и в моих интересах с АО «ФЭЗ» соглашение о конфиденциальности с акционером АО «ФЭЗ» или иную сделку (далее - «Соглашение»), обязывающую меня как акционера АО «ФЭЗ» в случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или Соглашением, сохранять конфиденциальность сведений о деятельности АО «ФЭЗ», полученных мной как акционером АО «ФЭЗ» и/или моим представителем, право давать согласие на обработку моих персональных данных от моего имени, право подписывать все документы, необходимые для осуществления прав акционера, право запрашивать, знакомиться и получать любые документы, предусмотренные для предоставления акционеру, право запрашивать выписки, справки и иные документы, удостоверяющие права акционера, а также право осуществлять любые другие действия, связанные с реализацией прав акционера, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения;

представлять мои интересы как акционера АО «ФЭЗ» во всех судебных, государственных, административных, правоохранительных, коммерческих и иных учреждениях и организациях России (в т.ч. судах общей юрисдикции, у мирового судьи, в арбитражном суде, органах прокуратуры, органах местного самоуправления, службе судебных приставов, МВД, ГУВД, ОВД, УВД, ГИБДД (ГАИ), группе разбора, органах следствия и дознания, органах, ведущих производство по делам об административных правонарушениях, у нотариусов, в АО «ФЭЗ», в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» и др.) со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, заявителю, потерпевшему, либо лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, для чего предоставляю ему права:

участвовать в качестве представителя в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, у мирового судьи, заявлять отводы и ходатайства, знакомиться с материалами дела, делать выписки из него, снимать копии, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям и экспертам, делать заявления, оплачивать пошлины и сборы, расписываться, заверять копии документов, получать копии судебных актов, отправлять и получать почтовые отправления (письма, ценные письма, бандероли, ценные бандероли, посылки), предъявлять в суд (арбитражный суд) исковые заявления, заявления, жалобы, апелляционные и кассационные жалобы, жалобы и заявления в Верховный Суд РФ, отзывы на исковые заявления и жалобы, отзывы на апелляционные и кассационные жалобы, заявления об обеспечении иска а также осуществлять иные процессуальные права, предусмотренные законодательством;

участвовать в качестве представителя в административном судопроизводстве с правом осуществлять от имени представляемого лица процессуальные действия, в том числе с правом: на подачу в суд административного искового заявления и возражений на административное исковое заявление; заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску; встречное административное исковое заявление; на предъявление исполнительного документа к взысканию; пользоваться всеми иными правами в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ;

участвовать в качестве представителя заявителя, потерпевшего в производстве по делам об административных правонарушениях и по уголовным делам, с правом получать, подписывать и представлять документы, подписывать и подавать заявления о возбуждении административных и уголовных дел; участвовать при осмотре мест административных правонарушений, преступлений и при осмотре доказательств по делам об административных правонарушениях и уголовным делам; давать объяснения, получать и подписывать акты, протоколы и постановления по делам об административных правонарушениях и уголовным делам; пользоваться иными правами в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, а также уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве;

представлять интересы в ходе исполнительного производства с правом на получение исполнительных документов, предъявление требования о принудительном исполнении судебных актов, предъявление исполнительных документов ко взысканию, отзыв исполнительных документов, отказ от взыскания по исполнительному документу, обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; осуществлять все иные полномочия, предоставленные взыскателю, должнику Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;

запрашивать и получать в Банке ВТБ (ПАО) копии заключенных мной договоров (соглашений) поручительства в целях обеспечения обязательств АО «ФЭЗ», а также запрашивать и получать копии связанных с такими договорами документов, включая кредитные и иные договоры;

представлять интересы в процессе досудебного (претензионного) урегулирования спора, с правом направления претензии, получения и истребования документов, предъявлять требования о передачи имущества и документов, совершать иные действия, связанные с выполнением моих поручений.

Доверенность выдана сроком на один год, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности прочитано мной лично и зачитано мне вслух.

Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

доверитель

Галина Вроба Валентиновна

Российская Федерация

Город Фрязино Московской области

Двадцать второго марта две тысячи двадцать второго года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Крыловым Александром Леонидовичем, нотариусом Фрязинского нотариального округа.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению заявителя.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность заявителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/438-н/50-2022-1-376.

Платеж за совершение нотариального действия: 1000 руб. 00 коп.

А.Л. Крылов



6.967.682



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)

Лаговскому Дмитрию
Владимировичу

Никитский переулок, 3, Москва, 125009

141138, Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13,
кв. 54

15.03.2024 № 14/3889

на № _____ от _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим извещаю, что Вам необходимо явиться 21 марта 2024 года к 10 ч 00 мин. в Следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Московской области по адресу: г. Москва, Никитский переулок, д.3 для предъявления обвинения по уголовному делу № 12201460225000286.

Одновременно разъясняется право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем.

Руководитель следственной группы –
Заместитель начальника 6 отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Московской области

Ю.М. Саликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о приводе обвиняемого

г. Москва
(место составления)

21 марта 2024 г.

Руководитель следственной группы - заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела N 12201460225000286,

УСТАНОВИЛ:

В ходе расследования уголовного дела N 12201460225000286, находящегося в производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области, возникла необходимость в предъявлении обвинения и допросе обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р., зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Литвиново, д. 13, кв. 54, однако последний в органы следствия не является без уважительных причин.

На основании изложенного и руководствуясь частью седьмой ст.56 и ст.113 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Подвергнуть приводу обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р., зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Литвиново, д. 13, кв. 54, к заместителю начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Саликову Ю.М. "01" апреля 2024 г. к 17 ч 00 мин.

2. Постановление о приводе свидетеля Лаговского Дмитрия Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

направить для исполнения начальнику МУ МВД России «Щелковское»

(наименование органа или фамилия, инициалы должностного лица)

Заместитель начальника
6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России



Ю.М. Саликов

Постановление о приводе мне объявлено " " г. в ч мин

(подпись свидетеля, подвергнутого приводу)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о розыске обвиняемого

г. Москва

01 апреля 2024 года

Руководитель следственной группы – заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12201460225000286.

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Расследованием установлено, что не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, у Ачкасова В.В., обладающего 20 195 акциями (50.90748677 процентов) АО «ФЭЗ» и являющегося единственным учредителем ООО «КАРАТ-Е», в неустановленном месте, при неустановленном следствием обстоятельствах, возник корыстный умысел, направленный на приобретение права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, площадью 15 567 кв.м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., находящийся в собственности АО «ФЭЗ», путем обмана с использованием документов содержащих недостоверные сведения о стоимости данного земельного участка. Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение преступного умысла, Ачкасов В.В., не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, привлек к совершению преступления Куликова В.Н., занимающего должность директора ООО «КАРАТ-Е» и по совместительству должность заместителя директора по снабжению АО «ФЭЗ»; генерального директора АО «ФЭЗ» Панова А.В. и инженера по реализации АО «ФЭЗ» Лаговского Д.В., находящихся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., которых посвятил в свои преступные намерения.

Реализуя свой преступный план, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя из корыстных побуждений, под видом одобрения крупной сделки, 28.12.2021, примерно в 11 ч 00 мин., организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления акционеров Общества, убедили незаинтересованных членов совета директоров Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е» по стоимости определенной ООО «Компания оценки и права» по состоянию на 03.12.2021 – 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку согласно заключению Московской областной лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, рыночная стоимость данного земельного участка на 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб.

В продолжении преступного умысла, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений,

совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ» и акционерам данного Общества, достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

В результате преступления, совершенного Ачкасовым В.В., Куликовым В.Н., Пановым А.В. и Лаговским Д.В., акционерам АО «ФЭЗ», причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 39 550 143 руб.

21.03.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако для предъявления обвинения Лаговский Д.В. в назначенное время не прибыл без объяснения причин.

Таким образом, имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый Лаговский Дмитрий Владимирович, 07.03.1976 г.р., уроженец г. Черкассы Украины, зарегистрированный по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, поселок Литвиново, дом 13, квартира 54 скрылся от органов предварительного следствия.

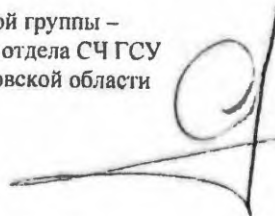
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй ст. 210 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить розыск обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р., уроженца г. Черкассы Украины, зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, поселок Литвиново, дом 13, квартира 54 по уголовному делу № 1220146022500286.

2. Поручить ОУР МУ МВД России «Щёлковское» розыск и задержание обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р., уроженца г. Черкассы Украины, зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, поселок Литвиново, дом 13, квартира 54.

Руководитель следственной группы –
заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции



Ю.М. Саликов



Начальнику ОЭБиПК
МУ МВД России «Шелковское»
подполковнику полиции
А.И. Слесареву

Рапорт

Докладаю Вам о том, что у меня на исполнении находится поручение руководителя следственной группы-заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области № 14.4746 от 01.04.2024, по уголовному делу № 12201460225000286, возбужденному 26.10.2022. Согласно поручения необходимо подвергнуть приводу Лаговского Дмитрия Владимировича 07.03.1976 г.р., зарегистрированного по адресу: Московская область, п. Литвиново, д. 13, кв. 54. В ходе исполнения поручения осуществлен выезд по адресу проживания Лаговского Д.В., в ходе которого дверь указанной квартиры не открыли, сосед по лестничной площадке из квартиры № 53 через дверь устно пояснил, что Лаговского Д.В. не знает, а в квартире № 54 никто не проживает.

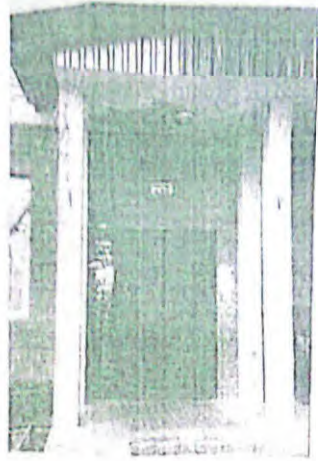
На основании изложенного полагаю бы данный рапорт приобщить к ответу на поручение № 14.4746 от 01.04.2024.

Приложение:

Фототаблица на 1 листе.

Оперуполномоченный ОЭБиПК
МУ МВД России «Шелковское»
лейтенант полиции
19.04.2024

И.В. Масленников



122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении
(какой именно)

Москва
(составления)

21 марта 2024 г.

Руководитель следственной группы - заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ
МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М.,
просмотрев материалы уголовного дела № 12201460225000286,

У С Т А Н О В И Л:

Лаговский Дмитрий Владимирович, 07.03.1976 г.р., уроженец г. Черкассы
Украинской АССР, зарегистрированный по адресу: Московская область, Щелковский
городской округ, пос. Литвиново, д. 13, кв. 54, обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. До настоящего времени
нахождение обвиняемого Лаговского Д.В. не установлено.

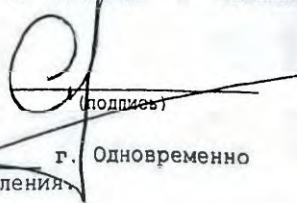
Для объявления обвиняемого Лаговского Д.В. в розыск, возникла необходимость
избрания в отношении Лаговского Д.В. меры пресечения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.97 - 101 и ст.102 (103- 108)
УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Избрать в отношении обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича,
07.03.1976 г.р., уроженца г. Черкассы Украинской АССР, зарегистрированного
по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, пос. Литвиново,
д. 13, кв. 54, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

Руководитель следственной группы


(подпись)

Копия постановления мне вручена " " г. Одновременно
разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Обвиняемый

(подпись)

Защитник

(подпись) (1)

Законный представитель

(подпись) (1)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Московской области

Руководитель следственной группы (следователь)

(подпись)



123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене необоснованного постановления следователя

г. Москва

24 декабря 2024 г.

Руководитель следственного органа - заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Московской области – начальник СЧ полковник юстиции Торгашев Е.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 42401460225000036,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 42401460225000036, выделенное 01.04.2024 из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод».

21.03.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

21.03.2024 заместителем начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковником юстиции Саликовым Ю.М. вынесено постановление об избрании в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия.

Предварительное следствие неоднократно приостанавливалось и отменялось, последний раз предварительное следствие приостановлено 20.10.2024 заместителем начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковником юстиции Саликовым Ю.М. на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, за розыском обвиняемого Лаговского Д.В.

18.12.2024 в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. вынесено постановление об объявлении в международный розыск.

23.12.2024 из МУ МВД России «Щелковское» поступила информация о том, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение обвиняемого Лаговского Д.В. в г. Белград Республика Сербия.

24.12.2024 постановление от 20.10.2024 о приостановлении уголовного дела, отменено.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что заместителем начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России области подполковника юстиции Саликова Ю.М. об избра



124

обвиняемого Лаговского Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не отвечает требованиям УПК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно ч. 1 ст. 99 УПК РФ, при решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления и определения ее вида при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

При вынесении постановления об избрании в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в соответствии с ч. 1 ст. 99 УПК РФ не учтено, что Лаговский Д.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, принимал активно участие в совершении преступления, скрылся от органов предварительного следствия. Кроме того, копия постановления обвиняемому Лаговскому Д.В. в нарушение ч. 2 ст. 101 УПК РФ не вручена, порядок обжалования решения об избрании меры пресечения, установленный статьями 123–127 УПК РФ, не разъяснен.

Таким образом, постановление от 21.03.2024 об избрании в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вынесенное заместителем начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковником юстиции Саликовым Ю.М., является необоснованным и подлежит отмене.

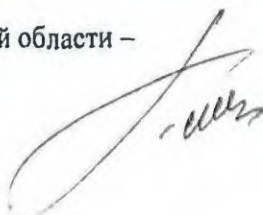
На основании изложенного, руководствуясь частью четвертой ст. 7, частью первой ст. 39, частью первой ст. 99 УПК РФ,

ПО С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковника юстиции Саликова Ю.М. от 21.03.2024 об избрании в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Руководитель следственного органа –
заместитель начальника ГСУ
ГУ МВД России по Московской области –
начальник СЧ
полковник юстиции



СОГЛАСЕН

Руководитель следственного органа –
заместитель начальника ГСУ
ГУ МВД России по Московской области –
начальник СЧ

полковник юстиции

Е.А. Торгашев

(подпись)

« 24 » декабря 2024 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу

г. Москва

24 декабря 2024 г.

Заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 42401460225000036,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 42401460225000036, выделенное 01.04.2024 из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Расследованием установлено, что не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, у Ачкасова В.В., обладающего 20 195 акциями (50,90748677 процентов) АО «ФЭЗ» и являющегося единственным учредителем ООО «КАРАТ-Е», в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, возник корыстный умысел, направленный на приобретение права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, площадью 15 567 кв.м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., находящийся в собственности АО «ФЭЗ», путем обмана с использованием документов содержащих недостоверные сведения о стоимости данного земельного участка. Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение преступного умысла,

Ачкасов В.В., не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, привлек к совершению преступления Куликов В.Н., занимающего должность директора ООО «КАРАТ-Е» и по совместительству должность заместителя директора по снабжению АО «ФЭЗ»; генерального директора АО «ФЭЗ» Панова А.В. и инженера по реализации АО «ФЭЗ» Лаговского Д.В., находящихся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., которых посвятил в свои преступные намерения.

Реализуя свой преступный план, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя из корыстных побуждений, под видом одобрения крупной сделки, 28.12.2021, примерно в 11 ч 00 мин., организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления акционеров Общества, убедили незаинтересованных членов совета директоров Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е» по стоимости определенной ООО «Компания оценки и права» по состоянию на 03.12.2021 – 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку согласно заключению Московской областной лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, рыночная стоимость данного земельного участка на 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб.

В продолжении преступного умысла, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ» и акционерам данного Общества, достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Таким образом в результате преступления, совершенного Ачкасовым В.В., Куликовым В.Н., Пановым А.В. и Лаговским Д.В., АО «ФЭЗ» и его акционерам, причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 39 550 143 руб.

К уголовной ответственности по настоящему уголовному делу привлекается Лаговский Дмитрий Владимирович, 07.03.1976 г.р., уроженец г. Черкассы Украинской АССР, зарегистрированный по адресу: Московская область, Щелковский г.о., пос. Литвиново, д. 13, кв. 54.

21.03.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. в связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия. Предпринятыми мерами, его местонахождение установить не представилось возможным.

ОУР МУ МВД России «Щелковское» в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. заведено розыскное дело № 2423000146000735.

26.04.2024 предварительное следствие по данному уголовному делу приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, за розыском обвиняемого Лаговского Д.В., которое отменено руководителем следственного органа 20.09.2024.

20.10.2024 предварительное следствие по данному уголовному делу приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, за розыском обвиняемого Лаговского Д.В. Общий срок предварительного следствия составил 20 мес. 00 сут.

18.12.2024 в отношении обвиняемого Лаговского Д.В. вынесено постановление об объявлении в международный розыск.

23.12.2024 из МУ МВД России «Щелковское» поступила информация о том, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение обвиняемого Лаговского Д.В. в г. Белград Республика Сербия.

24.12.2024 руководителем следственного органа – заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Московской области – начальником СЧ постановление о приостановление уголовного дела от 20.10.2024 отменено, установлен срок дополнительного следствия 01 мес. 00 сут., то есть до 24.01.2025.

Причастность Лаговского Д.В. к совершению преступлений подтверждается показаниями: потерпевшего Палкина С.В., показаниями обвиняемых Ачкасова В.В., Куликова В.Н., Панова А.В., заключениями оценочных судебных экспертиз и иными собранными по уголовному делу доказательствами.

Учитывая, что Лаговский Д.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, принимая во внимание, что активно участвовал в совершении преступления, скрылся от органов предварительного следствия, а также обстоятельства и характер инкриминируемого ему преступления, связанного с отчуждением собственности, имеются основания полагать, что обвиняемый Лаговский Д.В., находясь на свободе, опасаясь ответственности за содеянное, уничтожит доказательства, воздействует на свидетелей с целью изменения ими показаний, продолжит заниматься преступной деятельностью.

В связи с изложенным возникла необходимость в избрании обвиняемому Лаговскому Д.В. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Медицинских документов, свидетельствующих о невозможности содержания Лаговского Д.В. по состоянию здоровья под стражей, не имеется.

Применение к обвиняемому Лаговскому Д.В. иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, невозможно.

В соответствии с ч.5 ст.108 УПК РФ, принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается в случае объявления обвиняемого в международный розыск.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 97-101, 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Тверским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р., уроженца г. Черкассы Украинской АССР, зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский г.о., пос. Литвиново, д. 13, кв. 54, с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции

Ю.М. Саликов

Утверждаю
Начальник ОУР
МУ МВД России «Щелковское»

подполковник полиции
И.Н. Филиппов
«18» декабря 2024 года

Согласно

21

ВД



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об объявлении международного розыска обвиняемого, осужденного

Я, ст. оперуполномоченный ОУР МУ МВД России «Щелковское» майор полиции Тишина Ю.В., рассмотрев материалы розыскного дела № 2423000146000735 от 22.07.2024 года в отношении гражданина России – Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 года рождения, уроженца г. Черкасс, УССР, зарегистрированного по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Литвиново, д. 13, кв. 54,-

УСТАНОВИЛ:

Расследованием установлено, что не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, у Ачкасова В.В., обладающего 20 195 акциями (50,90748677 процентов) АО «ФЭЗ» и являющегося единственным учредителем ООО «КАРАТ-Е», в неустановленном месте, при неустановленном следствием обстоятельствах, возник корыстный умысел, направленный на приобретение права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, площадью 15 567 кв.м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., находящийся в собственности АО «ФЭЗ», путем обмана с использованием документов содержащих недостоверные сведения о стоимости данного земельного участка. Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение преступного умысла, Ачкасов В.В., не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, привлек к совершению преступления Куликова В.Н., занимающего должность директора ООО «КАРАТ-Е» и по совместительству должность заместителя директора по снабжению АО «ФЭЗ»; генерального директора АО «ФЭЗ» Панова А.В. и инженера по реализации АО «ФЭЗ» Лаговского Д.В., находящихся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., которых посвятил в свои преступные намерения.

Реализуя свой преступный план, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя из корыстных побуждений, под видом одобрения крупной сделки, 28.12.2021, примерно в 11 ч 00 мин., организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления акционеров Общества, убедили незаинтересованных членов совета директоров Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е» по стоимости определенной ООО «Компания оценки и права» по состоянию на 03.12.2021 – 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку

согласно заключению Московской областной лаборатории судебной экспертизы²² Министерства юстиции Российской Федерации, рыночная стоимость данного земельного участка на 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб.

В продолжении преступного умысла, Лчкасов В.В., Куликов В.П., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ» и акционерам данного Общества, достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли-продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

В результате преступления, совершенного Лчкасовым В.В., Куликовым В.П., Пановым А.В. и Лаговским Д.В., акционерам АО «ФЭЗ», причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 39 550 143 руб.

Таким образом, Лаговский Д.В. совершил мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

26 октября 2022 года в 6 Отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело № 12201460225000286 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 01 апреля 2024 года выделено из уголовного дела № 12201460225000286 уголовное дело № 42401460225000036 по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01 апреля 2024 года вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В.

22 июля 2024 года ОУР МУ МВД России «Ицелковское» в отношении гражданина Лаговского Д.В., 07.03.1976 года рождения, заведено розыскное дело № 2423000146000735.

Федеральный розыск Лаговский Д.В. объявлен циркуляром ОР(м)2024/514.

21 марта 2024 года в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В материалах розыскного дела имеются информация о том, что Лаговский Д.В. 11.08.2024 года въехал в г. Белград Республика Сербия.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что Лаговский Д.В., совершив тяжкое преступление, скрылся от органов следствия, в настоящее время находится на территории Республики Сербия.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить в международный розыск гражданина России – Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 года рождения, уроженца г. Черкассы, УССР, зарегистрированного по адресу: Московская область, Ицелковский район,

п. Литвиново, д. 13, кв. 54. Розыск объявить на территории всех стран-членов Интерпола, Республики Сербия.

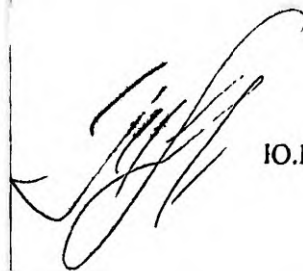
2. Подготовить и направить в отдел III ЦБ Интерпола материалы, необходимые для организации розыска Лаговского Д.В. в государствах-членах Интерпола.

3. Постановление об объявлении Лаговского Д.В. в международный розыск направить в отдел III ЦБ Интерпола, копию приобщить к материалам розыскного дела.

4. О принятом решении уведомить 6 Отдел СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской и Щелковскую городскую прокуратуру.

Постановление составил:
ст. оперуполномоченный
ОУР МУ МВД России «Щелковское»
майор полиции

«18» декабря 2024 года



Ю.В. Тишина

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
Технический пер., д. 2, г. Москва, Россия, 105005

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ХОДАТАЙСТВО

**о прекращении уголовного дела № 42401460225000036 за отсутствием состава
преступления в рамках полномочий, предусмотренных ст. 39, 121, 213 УПК РФ**

Уважаемый Александр Иванович!

Настоящим ходатайствую о немедленном прекращении уголовного дела № 42401460225000036, выделенного 01.04.2024 из уголовного дела № 12201460225000286, возбужденного 26.10.2022 Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении меня, Лаговского Дмитрия Владимировича.

Обращаю внимание, что до настоящего времени следователь по моему делу не назначен, а если назначен, то ни меня, ни моего защитника об этом не уведомили, что является грубейшим нарушением норм УПК РФ.

Основанием ходатайства является совокупность процессуальных нарушений и преступных действий следователя Саликова Ю.М., отсутствие состава преступления, а также выводы арбитражного дела № А41-20164/2022, подтверждающие законность сделки, ставшей предметом уголовного преследования.

ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Преступные нарушения следователя Саликова Ю.М. при возбуждении и расследовании уголовного дела

Уголовное дело возбуждено с грубейшими нарушениями закона на основании заявления гражданина Палкина С.В., миноритарного акционера АО «Фрязинский экспериментальный завод» (АО «ФЭЗ», 25,28% акций), который:

- не имел корпоративных полномочий для представления интересов АО «ФЭЗ»;
- не является потерпевшим по данному делу;
- действовал в условиях корпоративного конфликта.

Преступные действия следователя Саликова Ю.М.:

Злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ):

- незаконно возбудил уголовное дело без заявления уполномоченного представителя АО «ФЭЗ», вопреки требованиям ч. 3 ст. 20 УПК РФ;
- ложно признал Палкина С.В. потерпевшим вместо АО «ФЭЗ», игнорируя принципы корпоративного права;
- проигнорировал устав АО «ФЭЗ», закрепляющий право подачи заявлений за органами управления общества.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ):

- привлек меня к ответственности без доказательств события преступления, несмотря на решения арбитражных судов всех инстанций о законности сделки;
- сфабриковал мой статус как «инженера по реализации» АО «ФЭЗ», хотя я оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель;
- сформулировал неконкретное обвинение с неустановленными обстоятельствами, что нарушает ст. 171 УПК РФ.

Незаконное задержание (ст. 301 УК РФ):

- объявил меня в розыск 01.04.2024 и в международный розыск 18.12.2024 без предварительного уведомления о необходимости явки;
- не направлял повестки по известному адресу регистрации;
- знал о моем фактическом проживании в Сербии (г. Белград), где я законно проживаю на основании вида на жительство, но не предпринял попыток установления контакта через дипломатические каналы.

Фальсификация доказательств и служебный подлог (ст. 303, 292 УК РФ):

- внес в процессуальные документы ложные сведения о моем статусе сотрудника АО «ФЭЗ»;
- искажил мою роль в выборе оценочной компании;
- представил в суд устаревшее постановление о привлечении, вводя суд в заблуждение.

2. Заключение арбитражных судов о законности спорной сделки

Предметом уголовного дела является сделка купли-продажи земельного участка (кадастровый номер 50:44:0030301:1068) между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», одобренная советом директоров АО «ФЭЗ» (протокол № 58 от 28.12.2021), оформленная договором от 10.01.2022 № 10-01/зем и зарегистрированная 28.01.2022.

По итогам рассмотрения арбитражного дела № А41-20164/2022 судебные инстанции всех уровней установили:

Арбитражный суд Московской области (решение от 27.06.2024), Десятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 13.09.2024), Арбитражный суд Московского округа (постановление от 24.01.2025) и Верховный Суд РФ (определение от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786) единогласно пришли к выводу:

- сделка не являлась крупной (составляла 3,95% от балансовой стоимости активов АО «ФЭЗ» – 1 038 600 000 руб.);
- дополнительным соглашением от 28.11.2022 цена участка увеличена до 41 026 000 руб., что соответствует рыночной стоимости (39 550 143 руб.) и приближается к кадастровой (42 325 271,97 руб.);
- ущерб АО «ФЭЗ» и его акционерам отсутствует;
- действия АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» признаны добросовестными.

Данные выводы арбитражных судов исключают преступный характер сделки и наличие ущерба, что делает квалификацию по ч. 4 ст. 159 УК РФ юридически необоснованной.

3. Отсутствие служебного положения и умысла

Я, Лаговский Д.В., не являлся штатным сотрудником АО «ФЭЗ» и не занимал должность «инженера по реализации», как ложно указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Я оказывал юридические услуги в качестве индивидуального предпринимателя на основании гражданско-правового договора, что подтверждается:

- договором на оказание юридических услуг;
- актами выполненных работ;
- документами об оплате услуг;
- показаниями генерального директора Панова А.В. и сотрудника Войновой Ю.Ю.

Мое участие в спорной сделке ограничивалось:

- поиском оценочной компании (ООО «Компания оценки и права») по поручению руководства АО «ФЭЗ»;
- подготовкой проекта договора купли-продажи;
- подачей документов на государственную регистрацию в МФЦ по доверенности.

При этом я:

- не входил в совет директоров и не участвовал в принятии решения о сделке;
- не имел управленческих полномочий и служебного положения в АО «ФЭЗ»;
- не был осведомлен о заинтересованности Ачкасова В.В. и Куликова В.Н.;
- не получал личной выгоды от сделки.

4. Отсутствие ущерба как обязательного признака состава преступления

Обвинение утверждает, что АО «ФЭЗ» причинен ущерб в размере кадастровой стоимости участка (42 325 271,97 руб.), а акционерам Палкину С.В. и Зеновой Н.П. — пропорциональный ущерб. Однако данное утверждение опровергается следующими обстоятельствами:

- сделка полностью оплачена в размере 41 026 000 руб. (12 500 000 руб. в январе 2022 г. + доплата 28 526 000 руб. в ноябре-декабре 2022 г.);
- арбитражные суды всех инстанций признали цену рыночной и установили отсутствие ущерба;
- имущество передано по взаимному соглашению, одобренному советом директоров.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017, мошенничество предполагает безвозмездное изъятие чужого имущества, что в данном деле отсутствует.

5. Причинение мне тяжкого ущерба преступными действиями следователя

Незаконные действия следователя Саликова Ю.М. причинили мне значительный ущерб:

Материальный ущерб:

- задержание в Сербии на 21 день (08.04.2025) с содержанием в СИЗО;
- расходы на правовую защиту;
- невозможность ведения предпринимательской деятельности;
- потеря деловых контактов и репутации.

Моральный ущерб:

- ограничение свободы передвижения в связи с международным розыском;
- психологические страдания от неопределенности правового положения;
- стресс от необоснованного уголовного преследования.

Мое фактическое проживание в Сербии (г. Белград) на законных основаниях (вид на жительство) было известно следствию, однако никаких попыток установления контакта через официальные каналы не предпринималось. Вместо этого было принято решение об объявлении в международный розыск, что повлекло мое задержание и содержание под стражей.

6. Исчерпание иных средств защиты

Мною предпринимались неоднократные попытки защиты законными способами: направлены обращения в Генеральную прокуратуру РФ, все обращения остаются без надлежащего рассмотрения, поступают только формальные отписки.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Согласно ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления.

В соответствии со ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа уполномочен отменять незаконные и необоснованные постановления следователя.

На основании ст. 214 УПК РФ следователь обязан немедленно прекратить уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 УПК РФ. Согласно ст. 213 УПК РФ уголовное дело прекращается по постановлению следователя.

Согласно ст. 121 УПК РФ ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления, а в случае невозможности немедленного принятия решения — не позднее 3 суток со дня его заявления.

ХОДАТАЙСТВО

На основании изложенного, руководствуясь ст. 39, 121, 213 и 214 УПК РФ, а также в рамках ваших полномочий руководителя следственного органа, **ПРОШУ:**

1. **Назначить следователя по уголовному делу № 42401460225000036** и уведомить об этом меня и моего защитника в установленном законом порядке.
2. **Дать указание следователю о прекращении уголовного дела № 42401460225000036** за отсутствием состава преступления в соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ.
3. **Признать действия следователя Саликова Ю.М. преступными** и направить материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 285, 286, 292, 299, 301, 303 УК РФ.
4. **Отменить все незаконные процессуальные решения**, включая постановления о возбуждении дела, объявлении в розыск и международный розыск.
5. **Признать меня потерпевшим** от преступных действий следователя Саликова Ю.М.
6. **Провести проверку возможной коррупционной связи** между следователем Саликовым Ю.М. и заявителем Палкиным С.В.
7. **Принять меры для возмещения причиненного мне ущерба** в результате незаконного уголовного преследования.
8. **Рассмотреть данное ходатайство в соответствии со ст. 121 УПК РФ** — непосредственно после его заявления, а в случае невозможности немедленного принятия решения — не позднее 3 суток со дня его заявления.
9. **Уведомить о результатах рассмотрения ходатайства** по адресу электронной почты: 1448884@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Копия постановления о выделении уголовного дела № 42401460225000036 от 01.04.2024.
2. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 26.12.2024.
3. Копия определения Верховного Суда РФ от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786.
4. Копия выписки из ЕГРИП, подтверждающей статус индивидуального предпринимателя.

5. Копия заявления о преступных действиях следователя Саликова Ю.М.

«30» мая 2025 года

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

Лаговский Дмитрий Владимирович

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РФ
125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15а

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ХОДАТАЙСТВО
о прекращении уголовного дела № 42401460225000036 за отсутствием состава
преступления в рамках полномочий, предусмотренных ст. 37 и 214 УПК РФ

Уважаемый Игорь Викторович!

Настоящим ходатайствую о немедленном прекращении уголовного дела № 42401460225000036, выделенного 01.04.2024 из уголовного дела № 12201460225000286, возбужденного 26.10.2022 Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении меня, Лаговского Дмитрия Владимировича.

Основанием ходатайства является совокупность процессуальных нарушений и преступных действий следователя Саликова Ю.М., отсутствие состава преступления, а также выводы арбитражного дела № А41-20164/2022, подтверждающие законность сделки, ставшей предметом уголовного преследования.

ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Преступные нарушения следователя Саликова Ю.М. при возбуждении и расследовании уголовного дела

Уголовное дело возбуждено с грубейшими нарушениями закона на основании заявления гражданина Палкина С.В., миноритарного акционера АО «Фрязинский экспериментальный завод» (АО «ФЭЗ», 25,28% акций), который:

- ✓ не имел корпоративных полномочий для представления интересов АО «ФЭЗ»;
- ✓ не является потерпевшим по данному делу;
- ✓ действовал в условиях корпоративного конфликта.

Преступные действия следователя Саликова Ю.М.:

Злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ):

- ✓ незаконно возбудил уголовное дело без заявления уполномоченного представителя АО «ФЭЗ», вопреки требованиям ч. 3 ст. 20 УПК РФ;
- ✓ ложно признал Палкина С.В. потерпевшим вместо АО «ФЭЗ», игнорируя принципы корпоративного права;
- ✓ проигнорировал устав АО «ФЭЗ», закрепляющий право подачи заявлений за органами управления общества.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ):

- ✓ привлек меня к ответственности без доказательств события преступления, несмотря на решения арбитражных судов всех инстанций о законности сделки;

- ✓ сфабриковал мой статус как «инженера по реализации» АО «ФЭЗ», хотя я оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель;
- ✓ сформулировал неконкретное обвинение с неустановленными обстоятельствами, что нарушает ст. 171 УПК РФ.

Незаконное задержание (ст. 301 УК РФ):

- ✓ объявил меня в розыск 01.04.2024 и в международный розыск 18.12.2024 без предварительного уведомления о необходимости явки;
- ✓ не направлял повестки по известному адресу регистрации;
- ✓ знал о моем фактическом проживании в Сербии (г. Белград), где я законно проживаю на основании вида на жительство, но не предпринял попыток установления контакта через дипломатические каналы.

Фальсификация доказательств и служебный подлог (ст. 303, 292 УК РФ):

- ✓ внес в процессуальные документы ложные сведения о моем статусе сотрудника АО «ФЭЗ»;
- ✓ искажил мою роль в выборе оценочной компании;
- ✓ представил в суд устаревшее постановление о привлечении, вводя суд в заблуждение.

2. Заключение арбитражных судов о законности спорной сделки

Предметом уголовного дела является сделка купли-продажи земельного участка (кадастровый номер 50:44:0030301:1068) между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», одобренная советом директоров АО «ФЭЗ» (протокол № 58 от 28.12.2021), оформленная договором от 10.01.2022 № 10-01/зем и зарегистрированная 28.01.2022.

По итогам рассмотрения арбитражного дела № А41-20164/2022 судебные инстанции всех уровней установили:

Арбитражный суд Московской области (решение от 27.06.2024), Десятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 13.09.2024), Арбитражный суд Московского округа (постановление от 24.01.2025) и Верховный Суд РФ (определение от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786) единогласно пришли к выводу:

- ✓ сделка не являлась крупной (составляла 3,95% от балансовой стоимости активов АО «ФЭЗ» – 1 038 600 000 руб.);
- ✓ дополнительным соглашением от 28.11.2022 цена участка увеличена до 41 026 000 руб., что соответствует рыночной стоимости (39 550 143 руб.) и приближается к кадастровой (42 325 271,97 руб.);
- ✓ ущерб АО «ФЭЗ» и его акционерам отсутствует;
- ✓ действия АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» признаны добросовестными.

Данные выводы арбитражных судов исключают преступный характер сделки и наличие ущерба, что делает квалификацию по ч. 4 ст. 159 УК РФ юридически необоснованной.

3. Отсутствие служебного положения и умысла

Я, Лаговский Д.В., не являлся штатным сотрудником АО «ФЭЗ» и не занимал должность «инженера по реализации», как ложно указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Я оказывал юридические услуги в качестве индивидуального предпринимателя на основании гражданско-правового договора, что подтверждается:

- ✓ договором на оказание юридических услуг;
- ✓ актами выполненных работ;
- ✓ документами об оплате услуг;

- ✓ показаниями генерального директора Панова А.В. и сотрудника Войновой Ю.Ю.

Мое участие в спорной сделке ограничивалось:

- ✓ поиском оценочной компании (ООО «Компания оценки и права») по поручению руководства АО «ФЭЗ»;
- ✓ подготовкой проекта договора купли-продажи;
- ✓ подачей документов на государственную регистрацию в МФЦ по доверенности.

При этом я:

- ✓ не входил в совет директоров и не участвовал в принятии решения о сделке;
- ✓ не имел управленческих полномочий и служебного положения в АО «ФЭЗ»;
- ✓ не был осведомлен о заинтересованности Ачкасова В.В. и Куликова В.Н.;
- ✓ не получал личной выгоды от сделки.

4. Отсутствие ущерба как обязательного признака состава преступления

Обвинение утверждает, что АО «ФЭЗ» причинен ущерб в размере кадастровой стоимости участка (42 325 271,97 руб.), а акционерам Палкину С.В. и Зеновой Н.П. – пропорциональный ущерб. Однако данное утверждение опровергается следующими обстоятельствами:

- ✓ сделка полностью оплачена в размере 41 026 000 руб. (12 500 000 руб. в январе 2022 г. + доплата 28 526 000 руб. в ноябре-декабре 2022 г.);
- ✓ арбитражные суды всех инстанций признали цену рыночной и установили отсутствие ущерба;
- ✓ имущество передано по взаимному соглашению, одобренному советом директоров.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017, мошенничество предполагает безвозмездное изъятие чужого имущества, что в данном деле отсутствует.

5. Причинение мне тяжкого ущерба преступными действиями следователя

Незаконные действия следователя Саликова Ю.М. причинили мне значительный ущерб:

Материальный ущерб:

- ✓ задержание в Сербии на 21 день (08.04.2025) с содержанием в СИЗО;
- ✓ расходы на правовую защиту;
- ✓ невозможность ведения предпринимательской деятельности;
- ✓ потеря деловых контактов и репутации.

Моральный ущерб:

- ✓ ограничение свободы передвижения в связи с международным розыском;
- ✓ психологические страдания от неопределенности правового положения;
- ✓ стресс от необоснованного уголовного преследования.

Мое фактическое проживание в Сербии (г. Белград) на законных основаниях (вид на жительство) было известно следствию, однако никаких попыток установления контакта через официальные каналы не предпринималось. Вместо этого было принято решение об объявлении в международный розыск, что повлекло мое задержание и содержание под стражей.

6. Исчерпание иных средств защиты

- ✓ Мною предпринимались неоднократные попытки защиты законными способами: направлены обращения в Следственный комитет РФ о преступных действиях Саликова Ю.М. (обращения № 1520161 от 06.05.2025, № 1539558 и № 1539725 от 24.05.2025);

- ✓ поданы жалобы в прокуратуру (ID_GP_1047349_I от 06.05.25);
- ✓ все обращения остаются без надлежащего рассмотрения, поступают только формальные отписки.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Согласно ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления.

В соответствии со ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен отменять незаконные и необоснованные постановления следователя.

На основании ст. 214 УПК РФ прокурор обязан немедленно прекратить уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 УПК РФ.

ХОДАТАЙСТВО

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37 и 214 УПК РФ, а также в рамках ваших надзорных полномочий, **ПРОШУ:**

1. **Прекратить уголовное дело № 42401460225000036** за отсутствием состава преступления в соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ.
2. **Признать действия следователя Саликова Ю.М. преступными** и направить материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 285, 286, 292, 293, 294, 299, 301, 303 УК РФ.
3. **Отменить все незаконные процессуальные решения**, включая постановления о возбуждении дела, объявлении в розыск и международный розыск.
4. **Признать меня потерпевшим** от преступных действий следователя Саликова Ю.М.
5. **Провести проверку возможной коррупционной связи** между следователем Саликовым Ю.М. и заявителем Палкиным С.В.
6. **Принять меры для возмещения причиненного мне ущерба** в результате незаконного уголовного преследования.
7. **Уведомить о результатах рассмотрения ходатайства** по адресу электронной почты: 1448884@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Копия постановления о выделении уголовного дела № 42401460225000036 от 01.04.2024.
2. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 26.12.2024.
3. Копия определения Верховного Суда РФ от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786.
4. Копия выписки из ЕГРИП, подтверждающей статус индивидуального предпринимателя.
5. Копия заявления в Следственное управление СК РФ по Московской области о преступных действиях следователя Саликова Ю.М.

С уважением,

«30» мая 2025 года



Лаговский Дмитрий Владимирович

СЛЕДОВАТЕЛЮ по расследованию уголовного дела №
42401460225000036

ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РФ

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ХОДАТАЙСТВО

**о проведении необходимых следственных действий в рамках международной
правовой помощи**

На основании норм российского уголовно-процессуального законодательства и международных договоров Российской Федерации о взаимной правовой помощи по уголовным делам **ХОДАТАЙСТВУЮ** о незамедлительном проведении необходимых следственных действий в рамках международной правовой помощи.

I. Фактические обстоятельства

8 апреля 2025 года я был задержан на территории Республики Сербия по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках процедуры экстрадиции. С этого момента **прошло более 3 месяцев**, однако:

1. **Не назначен следователь** для проведения следственных действий в рамках международной правовой помощи;
2. **Не проводятся следственные действия** с моим участием, несмотря на то, что мое местонахождение достоверно известно компетентным органам;
3. **Не направлены официальные запросы** о правовой помощи в компетентные органы Республики Сербия;
4. **Не обеспечено мое право на защиту** и участие в следственных действиях.

II. Правовые основания

1. Обязательность использования международной правовой помощи

Согласно российскому уголовно-процессуальному законодательству и международным договорам Российской Федерации, при достоверно известном местонахождении лица за пределами России органы предварительного расследования **обязаны в первую очередь использовать меры международной правовой помощи**, а не розыскные меры.

2. Принцип разумного срока

Уголовно-процессуальное законодательство гарантирует право на рассмотрение уголовного дела в разумный срок. Бездействие следственных органов в течение 3 месяцев при известном местонахождении является грубым нарушением этого принципа.

3. Право на защиту

Российское законодательство и Конституция РФ гарантируют право на защиту и участие в следственных действиях. Проведение следствия без моего участия нарушает эти фундаментальные права.

III. Необходимые следственные действия

В рамках международной правовой помощи прошу провести следующие следственные действия:

1. Допрос в качестве обвиняемого

- С обязательным участием защитника
- С разъяснением всех процессуальных прав
- С предоставлением возможности дать показания по всем обстоятельствам дела

2. Проверка заявлений о нарушениях

- Рассмотрение заявлений о заведомо ложных показаниях
- Проверка фактов фальсификации доказательств
- Оценка законности процессуальных действий

IV. Обоснование необходимости незамедлительного проведения следственных действий

1. Моя очевидная непричастность к инкриминируемым деяниям

Анализ материалов дела свидетельствует о:

- Отсутствии подписанных мною документов
- Моем статусе независимого юриста (ИП), не состоявшего в трудовых отношениях с АО «ФЭЗ»
- Противоречивых и изменяющихся показаниях заявителя
- Отсутствии реальных доказательств моей причастности

2. Прекращение нарушения моих конституционных прав

Продолжение процедуры экстрадиции без проведения следственных действий нарушает:

- Право на защиту (статья 48 Конституции РФ)
- Право на справедливое судебное разбирательство
- Принцип презумпции невиновности
- Право на разумный срок рассмотрения дела

3. Недопустимость нагружения судебной системы Республики Сербия

Затягивание процедуры экстрадиции без проведения необходимых следственных действий:

- Необоснованно нагружает судебную систему Республики Сербия
- Создает дипломатическую напряженность между государствами
- Нарушает принципы международного сотрудничества
- Дискредитирует российскую правовую систему

V. Процедурные нарушения, требующие устранения

1. Нарушение процессуального законодательства

Следователь Саликов Ю.М. не использовал предусмотренные законом меры международной правовой помощи при достоверно известном местонахождении.

2. Нарушение права на защиту

Все процессуальные документы вынесены без моего участия и участия защитника.

3. Игнорирование постановления вышестоящего руководителя

Не учтено постановление начальника следственного управления полковника юстиции Торгашева Е.А. от 24.12.2024 о незаконности процессуальных действий.

VI. Правовые последствия бездействия

Продолжение бездействия следственных органов влечет:

1. **Нарушение международных обязательств Российской Федерации**
2. **Дискредитацию российской правовой системы на международном уровне**
3. **Основания для отказа в экстрадиции со стороны судов Республики Сербия**

4. **Возможность привлечения к ответственности** должностных лиц за превышение полномочий

5. **Основания для компенсации морального вреда и материальных потерь НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ ХОДАТАЙСТВУЮ:**

1. О незамедлительном назначении следователя

Назначить компетентного следователя для проведения следственных действий в рамках международной правовой помощи.

2. О направлении запроса о правовой помощи

Направить официальный запрос о правовой помощи в компетентные органы Республики Сербия для проведения следственных действий с моим участием.

3. О проведении следственных действий

Провести в установленном законом порядке:

- Допрос в качестве обвиняемого с участием защитника
- Проверку заявлений о нарушениях

4. О прекращении незаконного преследования

В случае подтверждения моей непричастности к инкриминируемым деяниям:

- Прекратить уголовное преследование
- Отменить меры пресечения
- Исключить из международного розыска

5. О привлечении к ответственности

Дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших нарушения процессуального законодательства.

6. О компенсации ущерба

Рассмотреть вопрос о компенсации морального вреда и материальных потерь, причиненных незаконным уголовным преследованием.

Данное ходатайство подается в соответствии с требованиями российского законодательства и международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Прошу рассмотреть в установленный законом срок и уведомить о принятом решении.

«05» июля 2025 года

Лаговский Дмитрий Владимирович

К подследственности Следственного комитета Российской Федерации относятся* такие преступления, как убийство (ст. 105 УК РФ); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 111 ч. 4 УК РФ); похищение человека (ст. 126 УК РФ); изнасилование (ст. 131 УК РФ); насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ); развратные действия (ст. 135 УК РФ); нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ); нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ); невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ); нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ); производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 217 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства (ст. 282 УК РФ); злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 292 УК РФ); халатность (ст. 293 УК РФ); неисполнение обязанностей представителя власти (ст. 318 УК РФ); и другие.

* исчерпывающий постатейный перечень преступлений, относящихся к подследственности Следственного комитета Российской Федерации, приведен в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

II. Наряду с этим к подследственности Следственного комитета Российской Федерации относятся:

1. Преступления, совершенные лицами, перечисленными в ст. 447 УПК РФ, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства (член Совета Федерации и депутат Государственной Думы, депутат Законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления; судьи различных юрисдикций, присяжный или арбитражный заседатель в период осуществления им правосудия; Председатель Счетной

Файл прикрепленный (не более 5 мб.)

Выбрать файл

Получить ответ

В электронной форме

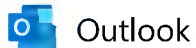
В письменной форме

Обращение успешно отправлено!Номер обращения - 1578643

OK

Не можете разобраться?  Прослушать

Отправить



Обращение успешно подано

Отправитель noreply@genproc.gov.ru <noreply@genproc.gov.ru>

Дата 05.07.2025, Сб, 12:25

Получатель 1448884@gmail.com <1448884@gmail.com>

Уважаемый(ая) Лаговский Дмитрий Владимирович!

Ваше обращение поступило в орган прокуратуры: Прокуратура Московской области.

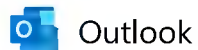
Обращению присвоен номер ID_050R_141159_I.

Обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

Примечание:

Не отвечайте на данное письмо, т.к. оно автоматически сформировано с несуществующим адресом отправителя.

Письмо было выслано на адрес 1448884@gmail.com, который Вы указали в своём обращении.



Ваше обращение принято

Отправитель int_recip@sledcom.ru <support@sledcom.ru>

Дата 05.07.2025, Сб, 12:34

Получатель 1448884@gmail.com <1448884@gmail.com>

Заполнена web-форма интернет-обращения

Номер обращения

1578643

Фамилия

Лаговский

Имя

Дмитрий

Отчество

Письмо сгенерировано автоматически.



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Малый Кисельный переулок, д. 5, стр. 1
г. Москва, Россия, ГСП-6, 107031

Главное управление МВД России
по Московской области

Начальнику следственной части
Главного следственного управления

Торгашеву Е.А.

30.07.2025 № 16/4-р-49247-25/371445

На № от

Лаговскому Дмитрию
Владимировичу

1448884@gmail.com

В соответствии с пунктом 3.3 Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приеме граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», утвержденной и введенной в действие приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, направляется для рассмотрения в части компетенции обращение Лаговского Д.В. о проведении следственных действий по уголовному делу и по другим вопросам (ВО-371445-25).

О результатах рассмотрения обращений прошу сообщить заявителю в установленный законом срок.

Приложение: на 7 л.

Заместитель начальника управления
по надзору за уголовно-процессуальной
и оперативно-розыскной деятельностью
органов внутренних дел и юстиции

А.А. Митрохина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A417843392B35C72E5A4E54C6286182
Владелец Митрохина Анастасия Александровна
Действителен с 25.12.2024 по 20.03.2026

исп. Афоненко А.Г.
8 (495) 621-65-20

Прокуратура Московской области
№ 16/4-р-49247-25/371445



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Малый Кисельный переулок, д. 5, стр. 1
г. Москва, Россия, ГСП-6, 107031



Лаговскому Дмитрию
Владимировичу

1448884@gmail.com

21.08.2025 № Отв-16/4-5270-25/371445

На № от

В прокуратуре области в части компетенции рассмотрено поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации Ваше обращение от 05.07.2025 о проведении следственных действий по уголовному делу и по другим вопросам (ОГР-371445).

Установлено, что в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения права на земельный участок, принадлежащий АО «ФЭЗ», что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

Предварительное расследование по уголовному делу приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Разъясняю, что в соответствии с положениями ст. 453 УПК РФ при необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, следователь вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности.

Запрос о производстве процессуальных действий направляется через Министерство внутренних дел Российской Федерации по уголовным делам, находящимся в их производстве.

Таким образом, Ваше обращение направлено по компетенции в Следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Московской области.

Заместитель начальника управления
по надзору за уголовно-процессуальной
и оперативно-розыскной деятельностью
органов внутренних дел и юстиции

А.А. Митрохина

исп. Афоненко А.Г.
8 (495) 621-65-20

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A417843392B35C72E5A4E54C6286182
Владелец Митрохина Анастасия Александровна
Действителен с 25.12.2024 по 20.03.2026

52

ласти
71445

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РФ
125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15а

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ЖАЛОБА

**в порядке статей 123 и 124 УПК РФ на незаконные действия прокурора
Московской области и системное самоустранение прокуратуры Московской
области от выполнения задач прокурорского надзора**

Уважаемый Игорь Викторович!

Обращаюсь к Вам с жалобой на **незаконные действия прокурора Московской области**, выраженные в ответе от 01.08.2025 № 16/4-469-2025, который я получил 08.08.2025, а также на **системное самоустранение прокуратуры Московской области от выполнения конституционных задач прокурорского надзора**.

Поскольку данный ответ подписан **самим прокурором Московской области**, обжалование его действий входит в компетенцию Генеральной прокуратуры РФ в соответствии со ст. 124 УПК РФ.

I. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

1.1. Краткая фабула уголовного дела

По уголовному делу № 42401460225000036 мне предъявлено обвинение в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суть обвинения: якобы участие в преступной схеме по продаже земельного участка АО «ФЭЗ» по заниженной стоимости в пользу ООО «КАРАТ-Е».

1.2. Мой фактический статус в событиях

Документально установлено:

- Я являлся **индивидуальным предпринимателем**, оказывавшим юридические услуги АО «ФЭЗ» по гражданско-правовому договору
- **Не занимал должность инженера по реализации АО «ФЭЗ»**, как утверждает следствие
- **Не имел управленческих функций** ни в АО «ФЭЗ», ни в ООО «КАРАТ-Е»
- Выполнял **исключительно техническую функцию** по подготовке проектов документов и подаче их в МФЦ по доверенности

1.3. Ключевые нарушения в расследовании

За время расследования:

- **Ни разу не был допрошен** в качестве обвиняемого
 - **Не участвовал ни в одном следственном действии**
 - **Не уведомлялся о принимаемых процессуальных решениях**
 - **Все документы в деле составлены без моего участия и участия защитника**
-

II. СИСТЕМНОЕ САМОУСТРАНЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ ОТ НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Характер ответа прокурора как типовая отписка

Ответ прокурора Московской области № 16/4-469-2025 представляет собой образец системной практики формальных отписок и демонстрирует полное самоустранение от выполнения задач прокурорского надзора.

Данная практика прямо противоречит:

- Статье 129 Конституции РФ о назначении прокуратуры осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов
- Федеральному закону "О прокуратуре РФ" об обязанности прокуроров принимать меры к устранению нарушений закона
- Основам организации прокурорской деятельности, требующим реального анализа и принятия мер реагирования

2.2. Отсутствие конкретизации рассматриваемых жалоб

Ответ прокурора НЕ СОДЕРЖИТ:

а) Идентификации обращений:

- Не указано, какие именно жалобы из множества направленных мною обращений были рассмотрены
- Отсутствуют ссылки на номера и даты моих обращений
- Невозможно установить, какие конкретные доводы были проанализированы

б) Анализа заявленных нарушений: Прокурор полностью проигнорировал критически важные доводы:

2.2.1. Процессуальные нарушения следователя Саликова Ю.М.

- Постановление начальника следственного управления Торгашева Е.А. от 24.12.2024 о незаконности действий следователя
- Полное отсутствие моего процессуального участия в расследовании
- Составление всех документов без участия обвиняемого и защитника

2.2.2. Нарушения международного права

- Нарушения ст. 453 УПК РФ о приоритете международной правовой помощи
- Отсутствие запросов о правовой помощи в компетентные органы Сербии при известном местонахождении

2.2.3. Должностные преступления следователя

- Заведомо ложные сведения в обвинении о якобы занимаемом мною служебном положении
- Вымышленная "организованная группа" без единого доказательства её существования
- Криминализация законных действий по регистрации сделки

2.2.4. Коррупционные нарушения и связи с ОПГ

- Инвестиции Палкина С.В. в размере 1 270 000 долларов США в период государственной службы
- Показания Ачкасова В.В. о обращении представителей Измайловской ОПГ
- Кардинальные изменения показаний Палкина С.В. с сентября 2022 по июнь 2024 год

2.2.5. Игнорирование преюдициального значения судебных актов

- Решения арбитражных судов всех инстанций об отсутствии ущерба АО «ФЭЗ» и законности спорной сделки: Арбитражным судом Московской области, Десятым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Московского округа в рамках гражданских и корпоративных споров,

связанных с оспариваемой сделкой по отчуждению земельного участка АО «ФЭЗ», установлены обстоятельства, имеющие преюдициальное значение для уголовного дела. Вступившие в законную силу судебные акты подтверждают:

- ✓ Факт отсутствия ущерба АО «ФЭЗ» по результатам совершенной сделки.
- ✓ Факт законности сделки, её соответствия требованиям законодательства и внутренним корпоративным процедурам общества.
- **В соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившими в законную силу решениями арбитражных судов, признаются следователем, прокурором и судом без дополнительной проверки.** При этом закон прямо запрещает рассматривать такие решения как вывод о виновности или невиновности лиц, не участвовавших в том процессе, — их значение заключается именно в подтверждении установленных фактов.
- Таким образом, правоприменительные органы обязаны исходить из того, что:
 - ✓ ущерба АО «ФЭЗ» по результатам сделки не возникло;
 - ✓ сделка была совершена правомерно и не нарушала прав акционеров или третьих лиц.
- Игнорирование этих обстоятельств при расследовании уголовного дела является прямым нарушением требований ст. 90 УПК РФ и принципа обязательности судебных решений.

2.3. Отсутствие правовых оснований принятых решений

В ответе прокурора отсутствуют:

- Ссылки на нормы права, на основании которых сделаны выводы
- Анализ фактических обстоятельств дела
- Правовая оценка конкретным нарушениям закона
- Мотивировка принятых решений

III. ЛОЖНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ О "СОКРЫТИИ" КАК ПРОЯВЛЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ

3.1. Заведомо ложный характер утверждений о "сокрытии"

Прокурор утверждает, что я "скрылся от органа предварительного следствия", что является заведомо ложным и демонстрирует нежелание устанавливать истину.

3.2. Документально подтвержденная активная переписка

Факты, опровергающие утверждения о "сокрытии":

- История переписки с органами прокуратуры показывает, что я **получаю все письма мгновенно**
- Все мои ответы направляются незамедлительно после получения
- **Активная переписка и направление жалоб** полностью исключают возможность "сокрытия"

3.3. Известность местонахождения следственным органам

Документально установлено:

- С 8 апреля 2025 года следственным органам доподлинно известно мое местонахождение в г. Белград, Республика Сербия
- Более 4 месяцев нахожусь в процедуре экстрадиции под подпиской о невыезде
- Генеральная прокуратура РФ была официально уведомлена о моем задержании в Сербии

3.4. Системное игнорирование международного права

Несмотря на известность местонахождения, прокуратура допускает:

- Неисполнение требований ст. 453 УПК РФ о приоритете международной правовой помощи
- Отсутствие запросов о правовой помощи в компетентные органы Сербии
- Продолжение незаконного розыска при достоверно известном местонахождении

IV. НЕЗАКОННОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ

4.1. Противоречивость позиции следователя

24.01.2025 следователем вынесено постановление о приостановлении предварительного расследования на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ с формулировкой о том, что моё местонахождение известно, но якобы отсутствует реальная возможность моего участия в деле.

Показательное противоречие: тот же самый следователь Саликов Ю.М. в ходатайстве о моем аресте от 24.12.2024 прямо указывает: *"из МУ МВД России «Щелковское» поступила информация о том, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение обвиняемого Лаговского Д.В. в г. Белград Республика Сербия"*.

4.2. Искусственность препятствий для участия

Считаю данное решение незаконным:

- Моё местонахождение органу следствия достоверно известно - проживаю по конкретному адресу в Республике Сербия
- Сам следователь документально подтвердил знание моего местонахождения
- Возможность участия можно обеспечить через видеосвязь, допрос в консульстве или иные доступные способы
- Никаких реальных действий для организации моего участия предпринято не было

4.3. Использование приостановки как инструмента затягивания

- При достоверно известном местонахождении приостановка не может служить предлогом для бездействия
- Отсутствие попыток организовать участие указывает на искусственный характер препятствий
- Приостановка используется как способ избежать соблюдения процессуальных требований и международных обязательств

V. ОТСУТСТВИЕ НАЗНАЧЕННОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ХАОСА

5.1. Критическое нарушение процессуальных требований

По уголовному делу № 42401460225000036 до настоящего времени **НЕ НАЗНАЧЕН СЛЕДОВАТЕЛЬ**, что делает юридически невозможным проведение любых процессуальных действий.

5.2. Последствия управленческого бездействия

После ухода следователя Саликова Ю.М. на пенсию:

- Начальник следственного управления Торгашев Е.А. не назначил нового следователя

- Ни я, ни мой защитник не уведомлены о том, кто ведет производство по делу
- Самоустранение от управления делом усугубляет нарушение процессуальных прав

5.3. Бездействие прокуратуры

Прокуратура Московской области, зная об этом критическом нарушении, никаких мер не предпринимает, что является прямым нарушением обязанности по надзору за исполнением законов.

VI. СИСТЕМНОЕ ПОКРЫВАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

6.1. Покрывательство полного отсутствия доказательств

Прокуратура демонстрирует системное покрывательство критических нарушений:

6.1.1. Отсутствие процессуального участия обвиняемого

- ВСЕ документы в уголовном деле составлены исключительно следователем без моего участия и участия защитника
- В деле НЕТ НИ ЕДИНОГО документа, подтверждающего направление или вручение мне процессуальных документов
- За время расследования не было обеспечено мое процессуальное участие в деле

6.1.2. Полное отсутствие доказательств преступления

- В деле НЕТ НИ ЕДИНОГО доказательства моих противоправных действий
- За все время расследования не получено ни одного реального доказательства вины
- Прокуратура покрывает это фундаментальное нарушение принципов доказывания

6.1.3. Заведомо ложные сведения в обвинении

- Обвинение содержит ложную информацию о якобы занимаемом мною служебном положении
- Все материалы дела подтверждают мой статус ИП, оказывавшего юридические услуги по договору
- За 15 месяцев до предъявления обвинения следователь был обязан проверить эти базовые факты

6.2. Покрывательство процессуальных фантазий следователя

6.2.1. Вымышленная "организованная группа"

- "Организованная группа" существует исключительно в воображении следователя
- НИ ОДНОГО доказательства её существования следствие не представило
- Прокуратура покрывает эту процессуальную фантазию

6.2.2. Абсурдность обвинения в сговоре

- Само следствие ссылается на доверенность, выданную за 2 года до оспариваемой сделки
- Это обстоятельство полностью лишает смысла обвинение в предварительном сговоре
- Прокуратура игнорирует очевидную абсурдность обвинения

6.2.3. Невозможность криминализации законных действий

- Мои действия по регистрации сделки не могут быть преступными по определению

- **Регистрационные действия** являются исполнением профессиональных обязанностей
 - **Прокуратура покрывает** попытки криминализации законной деятельности
- 6.3. Должностные преступления следователя Саликова Ю.М.**

Указанные нарушения связаны с обвинением в тяжком преступлении, что означает совершение следователем должностных преступлений:

- ✓ **Статья 285 УК РФ** (злоупотребление должностными полномочиями)
- ✓ **Статья 286 УК РФ** (превышение должностных полномочий)
- ✓ **Статья 292 УК РФ** (служебный подлог)
- ✓ **Статья 293 УК РФ** (халатность)
- ✓ **Статья 299 УК РФ** (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)
- ✓ **Статья 301 УК РФ** (незаконное задержание)
- ✓ **Статья 303 УК РФ** (фальсификация доказательств)
- Однако Прокуратура и следственные органы блокируют рассмотрение моих заявлений о совершении указанных преступлений

6.4. Покрывательство заведомо ложных показаний

Кардинальные изменения показаний Палкина С.В.:

- **Сентябрь 2022** - не упоминал меня в заявлении
- **Ноябрь 2022** - назвал главным организатором схемы
- **Июнь 2024** - включил в группу по предварительному сговору

Прокуратура не дает правовой оценки этим противоречиям, фактически покрывая лжесвидетельство.

VII. СИСТЕМНАЯ ПРАКТИКА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЙ И УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Порочный круг взаимных перенаправлений

Прокуратура Московской области выстроила систему перенаправлений, позволяющую избежать реального рассмотрения жалоб:

- **А.С. Баклицкий** систематически перенаправляет жалобы на действия своего непосредственного руководителя **А.В. Ганцева** в нарушение п. 3.2 Инструкции № 45 от 30.01.2013
- Создается "**порочный круг**" взаимных перенаправлений, блокирующий право на обжалование
- **Формальные ответы** не содержат анализа и служат только для имитации деятельности

7.2. Извращение сути прокурорского надзора

Данная система является извращением самой сути прокурорского надзора и превращает прокуратуру из органа защиты законности в механизм покрывательства нарушений.

VIII. ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ

8.1. Системные процессуальные нарушения

Все процессуальные решения принимались:

- **Без моего участия и участия защитника**
- **Без надлежащего уведомления** о проводимых действиях
- **На основании заведомо ложных сведений**
- **С нарушением принципов состязательности и равноправия сторон**

8.2. Нарушение презумпции невиновности

Обвинительное заключение содержит категоричные формулировки:

- "совершил мошенничество" вместо "обвиняется в совершении"
- "действовал в составе преступной группы" вместо "подозревается в участии"

Это прямо противоречит ст. 49 Конституции РФ и ч. 3 ст. 14 УПК РФ.

8.3. Игнорирование преюдициального значения судебных актов

Арбитражные суды всех инстанций установили отсутствие ущерба АО "ФЭЗ" и законность спорной сделки:

- Решение от 27.06.2024
- Решение от 13.09.2024
- Решение от 24.01.2025
- Определение ВС РФ от 12.05.2025

Согласно ст. 90 УПК РФ данные решения должны приниматься без дополнительной проверки, однако следствие и прокуратура системно их игнорируют.

IX. КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И СВЯЗИ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

9.1. Коррупционные нарушения Палкина С.В.

Установленные факты:

- **Инвестиции в размере 1 270 000 долларов США** в период работы в Министерстве путей сообщения РФ
- **Несоответствие крупных инвестиций** официальному уровню доходов государственного служащего
- **Отсутствие декларирования** источников получения средств

9.2. Связи с организованной преступностью

Показания Ачкасова В.В.:

- К нему обращались представители Измайловской ОПГ
- **Заявление в полицию о фактах обращения представителей ОПГ осталось без ответа**

9.3. Системная коррупционная составляющая расследования

Согласованные действия должностных лиц указывают на:

- **Общую заинтересованность** в определенном исходе дела
- **Координацию незаконных действий**
- **Коррупционные мотивы игнорирования очевидных нарушений**

X. САМОУСТРАНЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ КАК СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА

10.1. Извращение целей прокурорского надзора

Анализируя деятельность прокуратуры Московской области по данному делу:

- **Вместо выявления и устранения нарушений** прокуратура их покрывает
- **Вместо защиты прав граждан** участвует в их нарушении
- **Вместо обеспечения законности** способствует беззаконию

10.2. Полная утрата правового смысла деятельности

Прокуратура Московской области фактически:

- **Самоустранилась от выполнения конституционных задач**
- **Превратилась в инструмент покрывательства правонарушений**
- **Утратила правовой смысл своего существования** как органа прокурорского надзора

XI. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБВИНЕНИЯ

11.1. Противоречия в квалификации "служебного положения"

Обвинение утверждает: использование служебного положения.

Фактические обстоятельства:

- Работал как **индивидуальный предприниматель** по договору оказания услуг
- **Не занимал должности** в АО «ФЭЗ» или ООО «КАРАТ-Е»
- **Само обвинение признает**, что не выполнял управленческих функций

Правовая оценка: Нет служебного положения → нет квалифицирующего признака состава преступления.

11.2. Абсурдность обвинения в "организации" корпоративных процедур

Обвинение утверждает: организовал проведение заседания совета директоров.

Правовые нормы:

- **Организовать собрание обязан председатель совета директоров** (Устав АО «ФЭЗ»)
- **Никаких полномочий по организации собраний у меня не было**
- **Все члены совета директоров подтверждают организацию собрания председателем**

11.3. Законность действий по подготовке проектов документов

Обвинение утверждает: изготовление документов в рамках преступного плана.

Фактические обстоятельства:

- **Подготавливал только проекты документов** в рамках профессиональной деятельности
- **Проект не является юридическим документом** до подписания уполномоченными лицами
- **Все окончательные документы подписывались руководителями организаций**
- **Ни один документ по сделке я не подписывал**

11.4. Техническая роль в регистрационных действиях

Обвинение утверждает: сдача документов в МФЦ как часть преступления.

Правовая оценка:

- **Сдача документов — законная процедура**, предусмотренная ФЗ № 218-ФЗ
- Действовал **по нотариальной доверенности**, выполняя техническую функцию
- **Решение о сделке принимали другие лица**, я лишь передал документы
- **Государственный регистратор проверил документы и нарушений не обнаружил**

11.5. Отсутствие мотива и выгоды

Обвинение утверждает: действия для извлечения выгоды.

Установленные факты:

- **Не получал оплаты за проведение сделки**
- **Не являлся бенефициаром** ООО «КАРАТ-Е»
- **Не получал никакой выгоды от совершения сделки**
- **Отсутствие мотива исключает умысел на совершение преступления**

11.6. Несостоятельность обвинения в групповых действиях

Обвинение утверждает: участие в организованной группе.

Отсутствующие доказательства:

- **Нет доказательств предварительного сговора**
- **Нет доказательств согласованности действий с другими участниками**
- **Нет документов о распределении ролей**

- Нет связи между участниками → нет группы → нет организованного преступления

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЖАЛОБЫ

Нарушения Конституции РФ:

- **Статья 49** (презумпция невиновности)
- **Статья 129** (назначение прокуратуры)

Нарушения УПК РФ:

- **Статья 14** (презумпция невиновности)
- **Статья 90** (преюдициальность судебных решений)
- **Статья 123, 124** (порядок обжалования)
- **Статья 453** (международная правовая помощь)

Нарушения ФЗ "О прокуратуре РФ":

- Неисполнение обязанности по устранению нарушений закона
- Самоустранение от надзорных функций

НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ ПРОШУ:

1. По системному самоустранению прокуратуры Московской области:

- **Дать правовую оценку** системному самоустранению прокуратуры Московской области от выполнения задач прокурорского надзора
- **Признать незаконной** практику формальных отписок вместо реального анализа нарушений
- **Принять меры** к восстановлению реального прокурорского надзора в Московской области
- **Провести служебную проверку** деятельности должностных лиц прокуратуры Московской области

2. По ответу прокурора Московской области:

- **Признать незаконным** ответ от 01.08.2025 № 16/4-469-2025 как не содержащий анализа доводов жалоб и правовой оценки нарушений
- **Дать указание** о надлежащем рассмотрении жалоб с анализом конкретных нарушений
- **Принять меры** к должностным лицам, допустившим формальное рассмотрение

3. По факту должностных преступлений:

- **Провести проверку действий** должностных лиц следственного управления и прокуратуры по признакам преступлений, предусмотренных ст. 285, 286, 292, 293, 294, 299, 301, 303, 316 УК РФ
- **В случае выявления признаков соответствующих преступлений принять меры** по привлечению виновных лиц к соответствующему виду ответственности
- **Провести антикоррупционную проверку** всех указанных должностных лиц
- **Проверить законность источников доходов Палкина С.В.**

4. По существу уголовного дела № 42401460225000036:

- **Обеспечить назначение следователя** и надлежащее уведомление участников процесса
- **Признать незаконными** все процессуальные решения, принятые с нарушением прав обвиняемого

- **Отменить постановление о приостановлении** предварительного расследования от 24.01.2025
 - **Дать указание** о направлении запросов о правовой помощи в компетентные органы Республики Сербия
 - **Отменить незаконное объявление в розыск** при достоверно известном местонахождении
 - **Обеспечить мое процессуальное участие** посредством видеоконференцсвязи или иными доступными способами
- 5. По международным обязательствам:**
- **Дать правовую оценку** системным нарушениям ст. 453 УПК РФ о приоритете международной правовой помощи
 - **Обеспечить соблюдение** международных договоров о правовой помощи между РФ и Республикой Сербия
 - **Дать указание** о прекращении процедур, противоречащих международному праву
 - **Уведомить компетентные органы Сербии** о процессуальном статусе и правах обвиняемого
- 6. По коррупционным нарушениям:**
- **Провести проверку** источников доходов Палкина С.В. и соответствия его инвестиций официальным доходам
 - **Проверить связи** должностных лиц с представителями организованных преступных групп
 - **Принять меры** по пресечению коррупционных схем в системе правоохранительных органов
 - **Обеспечить защиту** свидетелей, сообщивших о связях с ОПГ
- 7. Процедурные требования:**
- **Обеспечить мое участие** в рассмотрении данной жалобы посредством видеоконференцсвязи
 - **Признать меня потерпевшим** от преступных действий должностных лиц
 - **Уведомить о принятых решениях** с направлением копий всех документов
 - **Обеспечить возмещение** морального вреда, причиненного незаконными действиями
 - **Предоставить государственную защиту** в связи с противодействием коррупции
- 8. По восстановлению нарушенных прав:**
- **Признать незаконным** уголовное преследование по надуманным основаниям
 - **Прекратить уголовное дело** № 42401460225000036 в связи с отсутствием состава преступления
 - **Реабилитировать** меня как незаконно привлеченного к уголовной ответственности
 - **Обеспечить возмещение** имущественного и морального вреда
 - **Опубликовать информацию** о реабилитации в средствах массовой информации

ОБОСНОВАНИЕ СРОЧНОСТИ РАССМОТРЕНИЯ

Критические обстоятельства:

1. **Нахождение в процедуре экстрадиции** под подпиской о невыезде в Республике Сербия

2. **Отсутствие назначенного следователя** по уголовному делу создает правовую неопределенность
3. **Системное нарушение международных обязательств РФ** в сфере правовой помощи
4. **Продолжающиеся должностные преступления** сотрудников правоохранительных органов

Риски затягивания:

- **Нарушение разумных сроков** уголовного судопроизводства
- **Усугубление международно-правовых последствий** для Российской Федерации
- **Дальнейшее покрывательство коррупции** в системе правоохранительных органов
- **Подрыв доверия к правосудию** и принципу верховенства права

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История переписки наглядно демонстрирует, что я получаю письма мгновенно и незамедлительно отвечаю, что полностью опровергает ложные утверждения о "сокрытии" и подтверждает системную заинтересованность должностных лиц в затягивании процесса и покрывательстве нарушений.

Прокуратура Московской области полностью утратила функцию органа прокурорского надзора и превратилась в инструмент покрывательства преступлений, что требует немедленного вмешательства Генеральной прокуратуры РФ.

Уголовное дело № 42401460225000036 представляет собой **классический пример фабрикации уголовного дела с целью:**

- Сокрытия коррупционных преступлений должностных лиц
- Покрывательства связей с организованной преступностью
- Давления на лиц, обладающих компрометирующей информацией

Считаю необходимым подчеркнуть, что данное дело имеет признаки **системной коррупции в правоохранительных органах** и требует принятия кардинальных мер по:

- Восстановлению законности в деятельности прокуратуры Московской области
- Пресечению должностных преступлений сотрудников следственных органов
- Обеспечению реального, а не формального прокурорского надзора
- защите прав граждан от произвола должностных лиц

Убежден, что только решительные меры Генеральной прокуратуры РФ могут восстановить законность и обеспечить защиту конституционных прав граждан.

Приложения:

1. Копия ответа прокурора Московской области от 01.08.2025 № 16/4-469-2025
 2. Документы, подтверждающие указанные в обращении обстоятельства
-

«09» августа 2025 года

Лаговский Дмитрий Владимирович



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Малый Кисельный переулок, д. 5,
г. Москва, Россия, ГСП-6, 107996

Лаговскому Дмитрию
Владимировичу

п. Литвиново, д. 13, кв. 54,
г.о. Щелково, Московская область
141138

1448884@gmail.com

01.08.2025 № 16/4-469-2025

На № _____ от _____

В прокуратуре области рассмотрено Ваше обращение, поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, о несогласии с ответом первого заместителя прокурора области и по другим вопросам.

Установлено, что в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения права на земельный участок, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод», что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

Решение о возбуждении уголовного дела принято в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

В отношении Вас 26.12.2024 с соблюдением положений ст. ст. 171, 175 УПК РФ вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое не предъявлено, поскольку Вы скрылись от органа предварительного следствия, в связи с чем обоснованно объявлены в розыск.

Доводы, указанные в обращении, проверены Тверским районным судом г. Москвы и Московским городским судом при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование по уголовному делу 24.01.2025 обоснованно приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

При рассмотрении Ваших предыдущих обращений нарушений не допущено.

Данный ответ может быть обжалован в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и (или) в суд.

Прокурор области

С.В. Забатурин

исп. Афоненко А.Г.
8 (495) 621-65-20

АВ №64 020222

Прокуратура Московской области
№ 16/4-469-2025/20460057/Он4349-25